

الدكتور محمد عالي أحمد الفاروق**أستاذ الفقه وأصوله بكلية الشريعة بجامعة العلوم الإسلامية
بليغون - موريتانيا**

الترجيحات الفقهية للإمام الرهوني من خلال فقه القضاء

The jurisprudential opinions of Imam al-Rahuni through the jurisprudence of adjudication

ملخص:

يسعى هذا العمل إلى دراسة أحد أبرز الموضوعات التي ظهرت عند الإمام الرهوني بجلاء، ألا وهي موضوع: "الترجيح الفقهي"، الذي تميّز فيه هذا الإمام الجليل، وجازَ القنطرة، وحاز فيه قصب السبق، حتى غدت آراؤه الفقهية، وترجيحاته العلمية مرجعا معتمدا لدى كثير من متأخري أعلام المذهب المالكي، وقد اختارت الدراسة باب الأقضية نموذجا يستجلى من خلاله هذا الموضوع، وهي بذلك تهدفُ إلى دراسة ترجيحاته الفقهية، وآرائه العلمية في مجال الفقه القضائي.

يقدّم القسم الأول الإطار النظري للدراسة، متضمّنا التعريف بالفقيه البارز، وعالم النوازل: سيدي محمد الرّهوني، مقتبسا لمحات من سيرته العطرة، هذا مع تحديد مفهوم الترجيح الفقهي، وإيضاح عناية الإمام الرهوني به، أما في القسم الثاني، فقد تناولت الدراسة البعد التطبيقي من خلال دراسة نماذج مختارة من آرائه، واختياراته الفقهية في القضايا المتعلقة بالفقه القضائي. وتخلص الدراسة من خلال النماذج المدروسة إلى أنّ المنهج الفقهي الذي اعتمده الإمام الرهوني في مجال الترجيح الفقهي - سواء في المسائل الخلافية في المذهب المالكي عموما، أو في المسائل القضائية خصوصا - منهجٌ رصين، يتّسم بضبط محل الخلاف، ويمتازُ بجودة تحرير مسائل الخلاف، مع الإنصاف، والتأييد في مقامهما، إذا ظهر له وجهٌ ذلك، هذا مع التنبيه إلى أنّ المنهج الفقهي عنده غالبا ما يجمع بين الترجيح، والنقد، وهو بذلك يشكل حلقة مهمة تربط بين الترجيح الفقهي، والنقد الفقهي. الكلمات المفتاحية: الإمام الرهوني - الترجيح الفقهي - الآراء الفقهية - الفقه القضائي.

Abstract of the Study:

This study seeks to examine one of the most prominent topics that distinctly emerged in the works of Imām al-Rahūnī, namely the issue of juristic preference (al-tarjīḥ al-fiqhī). In this field, the esteemed imam excelled and achieved notable precedence, to the point that his juristic opinions and methodologically grounded preferences became authoritative references for many later Mālikī scholars. The study adopts the section on judicial rulings (Bāb al-Aqḍiya) as a model through which this

topic is explored, with the specific aim of analyzing his juristic preferences and legal opinions within the domain of judicial jurisprudence.

The first section outlines the theoretical framework, introducing the distinguished Mālikī jurist and scholar of nawāzil, Sayyidī Muḥammad al-Rahūnī, defining the concept of juristic preference, and highlighting al-Rahūnī's particular engagement with it. The second section addresses the practical dimension by examining selected examples of his juristic views and methodological choices in matters related to judicial jurisprudence.

Based on the analyzed examples, the study concludes that the juristic methodology adopted by Imām al-Rahūnī in the field of tarjīḥ regarding contentious issues within the Mālikī school in general, and within judicial rulings in particular, is a sound and rigorous one. It is characterized by precise articulation of disputed issues, coupled with fairness and substantiated support whenever evidence appears to warrant it. The study also notes that his juristic preference is often intertwined with critical assessment, forming an important link between tarjīḥ and juristic critique. Keywords: Imām al-Rahūnī; juristic preference (al-tarjīḥ al-fiqhī); juristic opinions; judicial jurisprudence.

بسم الله الرحمن الرحيم

• مقدمة:

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، ولم يجعل له عوجاً، ثم الصلاة والسلام على محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الأبرار، وصحبه الأخيار، أعلام الهدى، ومصابيح الدجى.

وبعد، فإنَّ علوم الشرع هي أعزُّ ما تُصرفُ فيه نفائسُ الأوقات، لقول الله تعالى: ﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا⁹⁹⁵﴾، وذلك لأنَّها عملُ القلب الذي هو أشرفُ الأعضاء.

وكما هو معلوم، فإنَّ علوم الشرع كثيرة، ومتنوعة، ومما لا شكَّ فيه أنَّ علم الفقه منها في الدرجة العليا، والمرتبة العظمى، وذلك لأنه هو العلم الذي يوضح أحكام العبادات، والمعاملات، ويوجه سلوك الفرد، والمجتمع المسلم حتى يتفق مع روح الشرع الحنيف، فهو الطريق المأمون لتصحيح العبادات، والمعاملات، ونيل أعلى الدرجات عند الله تعالى، والفوز برضاه. وانطلاقاً من ذلك، فقد أدرك فقهاء الأمة الأخيار، وعلماءها الأبرار ما للفقه من أهمية بالغة، ومكانة عالية بين سائر العلوم الشرعية، فوجَّهوا عنايتهم صوبه، وصرفوا فيه نفائس أوقاتهم تدريسا، وتصنيفا، وتقعيدا، وتأصيلا، وترجيحا... وفي مقدمة أولئك الفقهاء الأئمة الأربعة،

995 سورة البقرة، الآية: 268.

وأتباعهم، فقد بذل كل واحد من تلاميذهم، وأتباعهم قُصارى جهده في نشر مذهب إمامه، وتحريره، والتفريع عليه، والاستدلال له، مع الترجيح لما يقوى عنده رجحانه في مؤلفات زخرت بها المكتبات الإسلامية.

ولعل من أبرز أولئك الأئمة الأعلام الذين بذلوا قصارى جهدهم في سبيل تحرير مسائل الخلاف، ومواطن الإشكال في المذهب المالكي، والتعرض لترجيح ما يرى رجحانه من الأقوال، والآراء الفقهية؛ خاتمة المحققين، وحامل لواء المذهب المالكي في عصره مولانا العلامة الفقيه النوازلي: أبو عبد الله سيدي مَحَمَّد بن أحمد بن مُحَمَّد بن يوسف بن علي الحاج الرُّهوني الوَزَّاني (ت: 1230هـ)، ولذلك فإن دراسة الترجيحات الفقهية لهذا الإمام الهُمام من الأهمية بمكان؛ نظراً لما يميّز به من الإنصاف، والموضوعية، وقوة الآراء، والترجيحات الفقهية، ورصانة المنهج، وسلامته.

ذلك أن المنهج الذي سلكه منهجٌ وسط يمتاز بالتحرير، والنقد الصريح في مقامه، وبالإنصاف، والتأييد في مقامهما، إذا ظهر له وجهٌ ذلك، وهوبلا شك أهلٌ لكل ذلك، فقد حاز الريادة الفقهية على مستوى عصره، وبشهادة أقرانه، ومعاصريه، ودارت عليه رحى الفتوى، والفقه، والتأليف في المغرب الأقصى، وتميَّز في آرائه الفقهية، وترجيحاته بقوة الترجيح، هذا مع قدرة فائقة على الدفاع عن هذه الآراء، والاختيارات الفقهية، وربطها بمداركها الشرعية أصولاً، وقواعد... ولعل خير شاهد على ذلك حاشيته الرائقة التي دونها على شرح الشيخ العلامة عبد الباقي الزرقاني لمختصر العلامة سيدي خليل بن إسحاق، ذلك أن شرح الشيخ عبد الباقي الزرقاني وبالرغم من المكانة التي يحظى بها بين شُرَّاح المختصر قد اعتمد فيه مؤلفه بعض الآراء الفقهية التي لم تكن محلَّ تسليم ممن جاء بعده من فقهاء المالكية، ومُحرِّريهم، حتى قال بعض متأخري المالكية: إنه لا يحوز الاعتماد عليه في مجال الفتوى، دون الرجوع إلى ما كتبه عليه العلامة سيدي محمد التاودي بن الطالب سودة (ت: 1209هـ)، أو ما كتبه عليه العلامة سيدي محمد بن الحسن البناني (ت: 1194هـ) في حاشيتيهما المشهورتين⁹⁹⁶.

996 ولهذا عدّه الشيخ النابغة الغلاوي الشنقيطي في نظمه المشهور بـ "بوطليحة" من الكتب التي لا يُعتمدُ عليها فيما انفردت بنقله؛ لكثرة الأغلاط فيها، حيث قال رحمه الله:

ببأن ما من كُتِّبٍ لا يُعتمدُ	ما انفردت بنقله طُولَ الأمد
من ذلك الأجهوري مع أتباعه	مع اطلاعٍ وطُولِ باعه
إذ خلط الحصباء بالدرّ الثمين	ولم يُميّز بين غثٍّ وسمين
وما يُقالُ فيه قُل في الباقي	كالشبرخيتي وعبد الباقي
والخرشي بالكسر لكلِّ قوله	والنشرتي رابعٌ للدولة
لأنهم قد قلّدوا ما قاله	شيخهم ونقلوا أنقاله
فكلُّ ما بنقله قد انقَرَدَ	أولاء لم يقبله غيرهم، فرُدَّ

فقد تصدّياً من خلال حاشيتيهما المذكورتين للكثير من النقد، والاعتراض على الشيخ عبد الباقي الزرقاني، فخالفاً في كثير مما ذهب إليه، وأكثر من الاعتراض عليه، وبالغا في النكير عليه حتى جاء الإمام الهمام الشيخ سيدي مَحْمَد الرهوني (ت: 1230هـ) ليكون ناقداً، ومحرراً، وحكماً بين هؤلاء الثلاثة الأعلام فيما اختلفوا فيه بكل إنصاف، وموضوعية، ففي بعض الأحيان نراه يكون مؤيداً، ومنتصراً للرأي الذي ذهب إليه الشيخ عبد الباقي الزرقاني، ومرة يؤيد رأي الشيخ سيدي محمد بن الحسن البناني، ومرة يؤيد رأي الشيخ سيدي محمد التاودي، وكل ذلك عن بصيرة، واستدلال.

وهذا ما يجعل من الشيخ الرهوني علماً من أعلام النقد، والترجيح الفقهي في زمانه، وبين أقرانه، ولأجل هذه المكانة السامقة التي يمتاز بها الإمام الرهوني في مختلف المجالات، وفي مجال الترجيح الفقهي على وجه الخصوص، ارتأيت أن أكتب حول هذا الموضوع الجليل، وفي إطار ذلك لا مناص من أن أقدم بين يدي الموضوع بذكر أمور من الضروري تضمينها في مقدمة هذا النوع من الدراسات العلمية، وذلك من خلال النقاط التالية:

• أهداف البحث:

يمكن للباحث تلخيص أهم أهداف هذا العمل فيما يلي:

1 - التعريف بعلم من أعلام المذهب المالكي، وأئمة الفتوى، والترجيح في بلاد المغرب الأقصى.

2 - الوقوف على حقيقة الترجيح الفقهي، ومنهجية الإمام الرهوني فيه.

3 - إبراز أهم الترجيحات، والآراء الفقهية للإمام الرهوني في باب القضاء، لتتم الاستفادة منها.

4 - الاطلاع على المرتكزات، والأسس التي يرتكز عليها المنهج الفقهي للإمام الرهوني في مجال الترجيح الفقهي، خاصة في فقه القضاء.

• إشكالية البحث:

تدورُ الإشكالية الرئيسة لهذه الدراسة حول الآراء الفقهية، والترجيحات العلمية للإمام الرهوني في مجال فقه القضاء، وفي سبيل ذلك تُثيرُ الدراسة جملة من التساؤلات تتفرّع عن الإشكالية الرئيسة للموضوع، وذلك على النحو التالي:

كالتودي والهاللي والبناني

عليهم بالقول والبنان

وكثرة الغلط في المقاصد

لكن "عق" مع كثرة الفوائد

قال ولا إهماله للعلماء

لا ينبغي تقليده في كل ما

بالجامع الأزهر فتوى ظاهره

أفتى بذا الهاللي أهل القاهرة

إلا مع التودي أو البناني.

ولا يتيم نظر الزرقاني

نظم بوطلحية في المعتمد من الكتب والفتوى على مذهب المالكية، محمد النابغة الغلاوي الشنقيطي (ت: 1245هـ - 1828م)، تحقيق، ودراسة د. يحيى البراء، المكتبة المكية - مكة المكرمة، السعودية + مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت لبنان، الطبعة الثانية، 1425هـ - 2004م، ص: 89 - 92.

1- ما هي الأسس، والمرتكزات التي يقوم عليها المنهج الفقهي للإمام الرهوني في مجال الترجيح؟

2- كيف كان تعاملُ الشيخ الرهوني مع مسائل الخلاف في المذهب المالكي؟

3- ما أبرز الآراء الفقهية للإمام الرهوني في مجال فقه القضاء؟

■ أهمية البحث:

يعتبرُ موضوع البحث: (الترجيحات الفقهية للإمام الرهوني من خلال فقه القضاء) في غاية الأهمية؛ نظرا للمكانة الجليلة التي يحتلها الفقه القضائي في المدونات الفقهية، والمرتبة العلمية العالية التي وصل إليها العلامة الفقيه النوازلي سيدي محمّد الرهوني، مما جعل كثيرا من متأخري المالكية يُعطون عناية كبيرة لمؤلفاته العلمية، ونوازل، وآرائه، وترجيحاته الفقهية، ويعتمدون عليها في مجال الفتوى، والقضاء والتدريس، والبحث، والتحقيق.

وتتجلى أهمية موضوع البحث فيما يلي:

1 - أن الإمام الرهوني يعتبر من العلماء المحققين، وحاملي لواء علماء المذهب المالكي المدققين الذين خدموا المذهب المالكي خدمة جليلة من خلال مختصر الشيخ خليل بن إسحاق، ويمكن اعتباره خاتمة المحققين من رؤاد مدرسة الأجازة التي اعتنت بمختصر خليل أيما اعتناء! وقد امتاز في عرض آرائه الفقهية، ونقاش آراء غيره من فقهاء المذهب، مع قوّته في مجال الترجيح الفقهي، وتحرير مسائل الخلاف، ومواطن الإشكال في المذهب المالكي.

2 - إبراز المنهج الفقهي الذي سار عليه الإمام الرهوني في تحرير المسائل الخلافية في المذهب المالكي، والاطلاع على كيفية تعامله مع الخلاف الفقهي المذهبي.

3 - أن آراءه العلمية، وترجيحاته الفقهية هي ميدان رحب، تمكن الاستفادة منه في مجال القضاء، والفتوى، ذلك أنه كان معتنيا بربط الفقه بالواقع، بحأثة في مجال النوازل، والقضاء، حريصا على اختيار ما به القضاء، والفتوى، مما جرى به العمل، ودارت عليه الأحكام، ويظهر ذلك جليا لمن يقرأ كتبه، فهي طافحة بالاعتماد على كتب النوازل، والقضاء، وما جرى به العمل.

4 - أن آراءه وترجيحاته الفقهية يمكن أن تمثل مرجعا مذهبيا للترجيح في كثير من المسائل الخلافية داخل المذهب المالكي، ويمكن الركون إليها في تحرير كثير من مسائل الخلاف، بل والتوفيق بين الآراء المختلفة داخل المذهب.

• منهج البحث:

بما أن هذه الدراسة تتعلق بالترجيحات الفقهية للإمام الرهوني من خلال فقه القضاء، فيمكن للباحث استخدام المناهج التالية:

1 - المنهج التاريخي: والذي يتمكن بواسطته الباحث من دراسة الحياة الشخصية، والعلمية للإمام الرهوني.

2 - المنهج الاستقرائي: والذي يتمكّن بواسطته الباحث من تتبع الآراء الفقهية للإمام الرهوني في باب القضاء.

3- المنهج المقارن: والذي يتمكّن بواسطته الباحث من مقارنة آراء الإمام الرهوني بآراء غيره من الفقهاء، ودراساتها، والوقوف على مدى وجاهة آرائه، وترجيحاته الفقهية.

• الدراسات السابقة:

لم يقف الباحث على دراسة علمية أكاديمية، تتناول موضوع هذه الدراسة، وهو: "الترجيحات الفقهية للإمام الرهوني من خلال فقه القضاء"، مما يجعل طرُقَ هذا الموضوع جديداً على ميدان البحث العلمي، وإن كانت هناك دراسات للباحث تتقاطع مع موضوع الدراسة في بعض الجوانب.

• خطة الدراسة: قسّمت الدراسة وفق الخطة التالية:

مقدمة: وقد اشتملت على العناصر التالية:

أهداف البحث، إشكالية البحث، أهمية البحث، منهج البحث، الدراسات السابقة.

المبحث الأول: الإمام الرهوني، وعنايته بالترجيح الفقهي:

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: حياته الشخصية:

المطلب الثاني: حياته العلمية ووفاته:

المطلب الثالث: اعتناء الإمام الرهوني بالترجيح ومميزات منهجه الترجيحي:

المبحث الثاني: الترجيح الفقهي عند الإمام الرهوني من خلال فقه الأقضية:

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: في مشاورة العلماء وقبول الهدية:

المطلب الثاني: في الحكم مع ما يدهش ودعوى الأب على الحاضنة إسقاط الحضانة:

خاتمة: وفيها أبرز النتائج وأهم التوصيات.

قائمة المصادر والمراجع.

• المبحث الأول: الإمام الرهوني، وعنايته بالترجيح الفقهي⁹⁹⁷:

997 اعتمد الباحث في ترجمته للإمام الرهوني على كثير من المصادر، والمراجع، من أهمها: شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، محمد بن محمد بن عُمر بن قاسم مخلُوف، (المتوفى: 1360هـ)، علق عليه: عبد المجيد خيالي، دار الكتب العلمية، لبنان، الطبعة: الأولى، 1424هـ - 2003م، عدد الأجزاء: 2، الطبقة الخامسة والعشرون، فرع فاس، ج: 1 ص: 541، وإتحاف المطالع بوفيات أعلام القرن الثالث عشر، والرابع، عبد السلام بن عبد القادر ابن سودة، تنسيق، وتحقيق: محمد حجّج، أستاذ التاريخ بجامعة محمد الخامس، سابقاً، دار الغرب الإسلامي، ط: 1، بتاريخ: 1417هـ - 1997م، ج: 1 ص: 114، وهديّة العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، إسماعيل باشا البغدادي، مؤسسة التاريخ العربي، ج: 2 ص: 357، وأزهار البستان في طبقات الأعيان، أبو العباس أحمد بن عجيبة، دار الكتب العلمية، بتاريخ: 2020م، ص: 206 - 207، والفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، محمد بن الحسن بن العربي بن محمد الحجوي الثعالبي الجعفري الفاسي (المتوفى: 1376هـ)، دار الكتب العلمية - بيروت-لبنان، الطبعة: الأولى - 1416هـ - 1995م، عدد الأجزاء: 2، ج: 2 ص: 352 - 353، والاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى، شهاب الدين أبو العباس أحمد بن خالد بن محمد الناصري الدرعي الجعفري السلاوي (المتوفى: 1315هـ)، المحقق: جعفر الناصري/ محمد الناصري، دار الكتاب - الدار البيضاء، (بدون تاريخ نشر)، عدد الأجزاء: 3، ج: 8 ص: 129، وسلوة الأنفاس، ومحادثة الأكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس، محمد بن جعفر بن إدريس الكتاني، حققها ووضع فهارسها حفيد المؤلف: الدكتور الشريف: محمد حمزة بن علي الكتاني، ج: 1 ص: 107 - 108، وجامع القرويين المسجد والجامعة بمدينة فاس موسوعة لتاريخها المعماري والفكري، د. عبد الهادي التاري، عضو أكاديمية المملكة المغربية، دار نشر المعرفة - الرباط - المغرب، الطبعة الثانية 2000م، ج: 3 ص: 807.

• المطلب الأول: حياته الشخصية:

• الفرع الأول: مولده ونشأته:

ولد الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد الرهوني بقرية مدشر ابريكش بفرقة بورندة بقبيلة "رُهونة" المتاخمة لقبيلة مضمودة⁹⁹⁸، ووَزَّان في ذي القعدة، سنة: (1159هـ)، الموافق أواخر نوفمبر سنة: (1746م⁹⁹⁹)، ونشأ نشأة دينية في حجر والده، وأسرته المحافظة بفرقة أولاد بورندة، بقرية ابريكشة، عاصمة قبيلة رُهونة الجبلية التي تبعد عن مدينة وَزَّان المغربية حدود: 25 كلم.

• الفرع الثاني: اسمه ونسبه:

هو العلامة الفهامة، أبو عبد الله سيدي محمد، (بفتح الميم الأولى من محمد، كما هي العادة عند أهل المغرب¹⁰⁰⁰) بن أحمد بن محمد (ضمًا) بن الولي الصالح سيدي يوسف بن علي الحاج، البريكشي¹⁰⁰¹، الوزاني، المشهور بالرهوني (بضمّ الراء¹⁰⁰²)، نسبة إلى قبيلة رهونة¹⁰⁰³، وهي إحدى قبائل جبل التين، والزيتون، وتقع منازلها بين مدينتي شفشاون، ووَزَّان بالمملكة المغربية¹⁰⁰⁴، وفي وسط هذه القبيلة يوجد قبر جدّ والده المعروف بالدين، والصلاح يوسف¹⁰⁰⁵ بن علي، الذي اشتهر بالحاج¹⁰⁰⁶، وقد اشتهرت هذه القبيلة بكثرة ما أنجبته من الحفاظ، والفقهاء، والعلماء الأفاضل الذين ذاع صيتهم، وانتشر شذاهم، وغطت شهرتهم الآفاق، وعلى رأسهم العلامة المتقن المتفني،

998 هي إحدى قبائل المغرب المشهورة، وتنتشر في جبال الأطلس، وسهل سوس، ومنطقة وَزَّان.
999 انظر من أعلام وَزَّان العلامة الفقيه النوازي محمد بن أحمد الرهوني الوزاني، (ت: 1230 هـ - 1815م) قبسات من سيرته ولمحات من فضله، عبد المجيد بن عبد السلام بودياب الرهوني، تقديم الدكتور: لطيفة الوزاني الطيبي (أستاذة باحثة في التصوف والتاريخ والأدب)، مكتبة سلمى الثقافية - تطوان - المغرب، الطبعة الأولى، 1442 هـ - 2021م، ص: 13.
1000 انظر الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، ج: 4 ص: 129، وسلوة الأنفاس، ومحادثة الأكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس، ج: 1 ص: 107، ومن أعلام وَزَّان العلامة الفقيه النوازي محمد بن أحمد الرهوني الوزاني، (ت: 1230 هـ - 1815م)، ص: 13.

1001 البريكشي نسبة إلى بريكشة بفتح الباء، وكسر الراء، وسكون الكاف، وهو اسم للدوار الذي وُلِدَ فيه، وبه نشأ، وترعرع، هكذا قال الأستاذ عبد المجيد بن عبد السلام بودياب الرهوني، بينما ذكر الأستاذ محمد بن جعفر الكتاني أنَّ ابريكشه يُدعى بها جدُّ أبيه الولي الصالح الشيخ يوسف بن علي الحاج. انظر من أعلام وَزَّان العلامة الفقيه النوازي محمد بن أحمد الرهوني الوزاني، (ت: 1230 هـ - 1815م)، ص: 14، وسلوة الأنفاس، ومحادثة الأكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس، ج: 1 ص: 107.

1002 الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، ج: 4 ص: 129.
1003 ذكر الأستاذ عبد المجيد بن عبد السلام بودياب الذي هو من أفراد هذه القبيلة: "رهونة" بعض المعلومات المهمة عن هذه القبيلة، فذكر أنَّها من بين قبائل اجبالة التابعة لجهة طنجة تطوان شمال مدينة وَزَّان، وأنَّ اسمها القديم هو: تارهونت، وأنها تحدُّها من جهة الشرق قبيلة اغزاوة، ومن جهة الشمال قبيلة بني زكار، وقبيلة بني يسف، ومن جهة الغرب قبيلة أهل سريف، وقبيلة صرصار، ومن جهة الجنوب قبيلة مصمودة، وأهل الرباع، وأنها تنقسم إلى جماعتي ابريكشه، وأسجن، بالإضافة إلى مشيخات عديدة، وهي: مشيخة اللوطاوين - بني زكون - الفتاحنة - أولاد بورندة، وأنها تضمُّ عددا كبيرا من المساجد، والزوايا والأضرحة. انظر من أعلام وَزَّان العلامة الفقيه النوازي محمد بن أحمد الرهوني الوزاني، (ت: 1230 هـ - 1815م)، ص: 7.

1004 انظر المرجع السابق، ص: 14.
1005 كان جدُّ والده يوسف من أهل الولاية، والصلاح، والدين، والخير، ومنه اشتهر في بنه لقب الحاج، ومزارته بقرب مد شرهم بوسط قبيلة رهونة مشهورة. انظر سلوة الأنفاس، ومحادثة الأكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس، ج: 1 ص: 108.

1006 انظر إتحاف المطالع بوفيات أعلام القرن الثالث عشر، والرابع، ج: 1 ص: 114.

المُتَّسَع المؤلف المَطَّلَع، صاحب التصانيف الرائقة النافعة، الذي إليه المرجع في حلِّ المشكلات.

• المطلب الثاني: حياته العلمية ووفاته:

• الفرع الأوَّل: مشايخه وتلامذته:

• أوَّلًا: مشايخه:

أخذ الإمام الرهوني في بداية طلبه القرآن الكريم بقبيلته (رُهونة)، وبعد تمكُّنه من حفظه عن ظهر قلب برواية ورش عن نافع من طريق الأزرق، كما هي عادة أهل بلده اشتغل بحفظ المتون اللغوية، والفقهية، وتعلَّم العلوم الأولية على شيوخ بلدته، فشهدوا له بالذكاء، والفهم، ثم انتقل إلى زاوية وزان؛ لاستكمال دراسته، فمكث فيها فترة من الزمن، نال فيها تكويناً رفيع المستوى في التفسير، والحديث، والفقه، والنحو، والبلاغة بمسجد مولاي عبد الله الشريف على يد الشيخ العلامة المدرس الشهير محمد بن الحسن الجنوي، وعلي بن حسين الوزاني¹⁰⁰⁷، ثم سمت به نفسه للارتواء من مناهل الدراسة العلمية، فشدَّ الرحال إلى منبع العلم، ومركز الإشعاع الفكري عاصمة المغرب العلمية: (مدينة فاس)، فجالس علماءها، وفقهاءها، وتفرَّغ لحلقات التدريس بها، فتعمَّقت معارفه، وتوسَّعت مداركه في مختلف العلوم الشرعية، واللغوية بفضل تتلمذه على شيخ الجماعة بالقرويين العلامة سيدي محمد التاودي بن محمد الطالب بن سودة (ت: 1209هـ)، وقد نال منه إجازة عامة بشرطها المعتبر، وقيدها المقرَّر¹⁰⁰⁸، وبعد أن تخرج على مشايخ مدينة فاس، وأعلامها في الفقه، وغيره من العلوم، والمعارف الشرعية انتقل مع شيخه محمد بن الحسن الجنوي (ت: 1200هـ) إلى مدينة مكناسة الزيتون، وأقام معه فيها فترة من الزمن، ثم عاد إلى مدينة وزان، فطاب له المقام بها، وهي التي ألف بها حاشيته المشهورة على شرح الشيخ عبد الباقي الزرقاني¹⁰⁰⁹.

وخلاصة القول إنَّ الإمام الرهوني قد أخذ العلم عن مجموعة من أعلام عصره، وهداة مصره، وقطره، وفيما يلي يذكر الباحث عدداً من المشاهير الذين جالسهم، وأخذ عنهم العلم بين وزان، وتطوان، وفاس، ومكناس، وغير ذلك من أقطار المغرب الأقصى ممن يعدُّون من أبرز شيوخه:

- العلامة سيدي محمد بن علي الورزاني (ت: 1214هـ)، فقد أخذ عنه في بداية طلبه، كما ذكرَ الشيخ الرهوني نفسه، حيث قالَ أثناء ترجمته لشيخه أبي عبد الله سيدي محمد التاودي في معرض عَدِّ الأخِذِينَ عنه: "وَأَخَذَ عَنْهُ خَلْقٌ كَثِيرٌ، مِنْ أَجْلِهِمْ شَيْخُنَا الْعَلَمَةُ الْجَنُوبِي، الْآتِي ذِكْرُهُ، وَشَيْخُنَا الْمُتَفَتِّينَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ سَيِّدِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَرَزَانِي، أَطَالَ اللَّهُ بَقَاءَهُ"¹⁰¹⁰.
- العلامة سيدي علي بن حسين الوزاني، الذي كانت له اليد الطولى في العلوم العقلية، والنقلية.

1007 النوازل الكبرى للمفتي محمد بن الحاج الرهوني قضايا ومواقف وتوجهات، عبد الإله لغزاوي، (باحث جامعي)، مجلة دعوة الحق، (مجلة شهرية تعنى بالدراسات الإسلامية، تصدرها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية)، العدد: 396، تاريخ الإصدار: يونيو 2010م، ص: 31.

1008 انظر حاشية الإمام الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر العلامة خليل، سيدي محمد بن أحمد الحاج الرهوني، المطبعة الأميرية ببلاط مصر، ط: 1، بتاريخ: 1306، ج: 1 ص: 14، والنوازل الكبرى للمفتي محمد بن الحاج الرهوني قضايا ومواقف وتوجهات، ص: 32.

1009 النبوغ المغربي في الأدب العربي، ط: 2، 1380هـ، ج: 1 ص: 295.

1010 انظر حاشية الإمام الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر العلامة خليل، ج: 1 ص: 13.

- العلامة أبو عبد الله محمد بن الحسن الجنوي الحسني العمراني الوزاني التطواني (ت: 1200هـ)، وقد لزمه بتطوان، كما لزمه أيضاً بمكناس، لما انتقل إليها، وهو عمدته، وعليه معوله في العلوم، وقد كان شديد التأثر به، مبالغاً في الثناء عليه يصفه بقوله: "شيخنا، وسيدنا العلامة المشهود له بالتقدم في الفروع، والأصول المرجوع إليه في المعضلات من المعقول، والمنقول¹⁰¹¹"، وهذا ليس اعتباطاً، بل هو للمكانة العلمية الكبيرة التي وصل إليها العلامة محمد بن الحسن الجنوي، فقد كان فقيهاً، مفتياً، مشاركاً في التفسير، والحديث، والأصول، وعلم الكلام، والنحو، والبيان، والمنطق، والتصوف، وغيرها، وقد قرأ بتطوان، ثم رحل إلى فاس، فدرس بها على الشيخ محمد جسوس، وعمر الفاسي، ومحمد التاودي بن سودة، وغيرهم، وكان مولده في رجب سنة: 1135هـ، وتوفي يوم الاثنين: 13 رمضان عام: 1200هـ، ودُفِنَ بمراكش، وقد تتلمذ عليه جماعة من الطلبة من أبرزهم الإمام الرهوني الذي لازمه حضراً، وسفراً¹⁰¹²، حتى أجازته عامة.
- العلامة المحقق، والعمدة المدقق أبو عبد الله سيدي محمد التاودي بن محمد الطالب بن سودة المرّي الأندلسي أصلاً الفاسي منشأً، وداراً، (ت: 1209هـ)، كما ذكر ذلك الرهوني نفسه، فقد ذكر أنه من الله عليه بالأخذ عنه، فسمع منه موطأ الإمام مالك بقراءته عليه، مع تتبع ألفاظه، وتفهم معانيه، وكذلك صحيح البخاري، بعضه بقراءته عليه، وجله بقراءة غيره، واستماعه هوله، كما ذكر أيضاً أنه سمع منه مواضع من تفسير كتاب الله تعالى، وشيئاً من صحيح الإمام مسلم، وأنه قرأ عليه شيئاً من لامية الأفعال في التصريف لجمال الدين محمد ابن مالك، وأنه ذاكراً في عدة مسائل فقهية، وأجازته في ذلك، وفي غيره إجازة تامة، مطلقة عامة بشرطها المعتبر، وقيدتها المقرّر، وقد أورد في حاشيته المذكورة نص هذه الإجازة، واستدعاءها من شيخه المذكور¹⁰¹³.
- العلامة الفهامة المشارك المحقق أبو عبد الله سيدي محمد بن الحسن البناني الفاسي منشأً، وداراً، (ت: 1194هـ)، وقد ترجم هو بنفسه لهؤلاء الثلاثة الأعلام في حاشيته على الزرقاني، وأثنى عليهم، وذكر الكثير من آثارهم العلمية، ومآثرهم السنية¹⁰¹⁴.
- الشيخ علي بن أحمد بن الطيب الوزاني المتوفى بوزان يوم الثلاثاء: 29 ربيع الثاني عام: 1226هـ، وهو أحد شيوخه في التصوف، فقد أخذ عنه الطريقة الصوفية الوزانية، وكان يلازمه حضراً، وسفراً، حتى أصبح من خاصته الملازمين له، وقد نظم قصائد متعددة في مناقبه¹⁰¹⁵.

1011 انظر مثلاً ج: 7 ص: 461 - 462 من الحاشية المذكورة.

1012 كانت العلاقة وثيقة جداً بين الإمام الرهوني، وشيخه محمد بن الحسن الجنوي، وقد كان دائم الاتصال به، والمراسلة له، من ذلك رسالة بعثها له الرهوني بعد أن فارقه مدةً من الزمن، وتزوج، وقد أورد الشيخ الرهوني هذه المراسلة، وردّ شيخه عليها في حاشيته على الزرقاني. انظر حاشية الإمام الرهوني، ج: 1 ص: 23.

1013 انظر المرجع السابق، ج: 1 ص: 14 - 15.

1014 انظر المرجع السابق، ج: 1 ص: 12 - 24.

1015 انظر إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس، ج: 4 ص: 281، والنوازل الكبرى للمفتي محمد بن الحاج الرهوني قضايا ومواقف وتوجهات، ص: 32.

ثانيا: تلامذته:

انتفع بالإمام الرهوني، وأخذ عنه جماعة، يصعب عدُّهم، وقد لا تمكن الإحاطة بهم، نظراً لكثرتهم، وانتشارهم، وذلك ناتج عن المكانة العلمية الكبيرة التي كان يتمتع بها، وطول المدة التي قضاهما في خدمة العلم، فمن أشهر من انتفع بمجالسته، والأخذ عنه¹⁰¹⁶:

▪ سلطان المغرب المولى أبو الربيع سليمان بن محمد بن عبد الله بن إسماعيل الحسني، العلوي السجلماسي، وهو علامة كبير قبل أن يكون سلطان المغرب، كان ميلاده بسجلماسة سنة: 1180هـ، وتوفي بمراكش، ودفن بها في: 13 ربيع الأول عام 1238هـ، وقد نال الإمام الرهوني مكانة مرموقة لدى السلطان مولاي سليمان الذي قرظ حاشيته، ولأه النظر في قضاء المنطقة الشمالية¹⁰¹⁷، وقد كان له اتصال دائم به، وكان يكرمه، ويرعاه إلى أن توفي، رحمه الله تعالى¹⁰¹⁸.

▪ الشيخ محمد بن محمد التهامي بن محمد بن عمر بن القاسم الأندلسي لقبا، الأوسي نسبا، الرباطي داراً، ومنشأ، الزيزوني (ت: 1226هـ)، وهو من ضمن من قرظ حاشيته على شرح الشيخ عبد الباقي الزرقاني لمختصر الشيخ خليل.

▪ محمد بن أحمد بن الحاج علي البرنوسي أصلاً، الوزاني منشأ، وداراً، وقد كانت له معرفة بالفقه، واللغة، والنحو والفرائض، والحساب، وقد تُوفي بوژان يوم الخميس 8 صفر 1261هـ. العلامة المشارك المكي بن عبد الله بناني الرباطي (ت: 1254هـ).

▪ الشيخ عبد الله بن أبي بكر بن محمد السهلي المكناسي المتوفى حوالي عام: 1236هـ. قاضي العدوتين، ومكناسة العلامة الطيب بن إبراهيم بَسِير، أو بصير الرباطي، المتوفى بالرباط سنة: 1271هـ)، والذي كان يعدُّ من أحذق تلامذته، وقد قرظ حاشيته المذكورة.

▪ محمد بدر الدين الحموي الشاذلي المتوفى عام: 1266هـ. إلى غير ذلك من طلابه، فقد درس عليه كوكبة من فقهاء اجباله، ووزان، وما جاورها من القبائل، كما درس عليه أثناء إقامته بفاس جمهور من أبناء المغرب لا يكادون يحصون.

• الفرع الثاني: وفاته ومدفنه:

تُوفي الإمام العلامة الرهوني - رحمه الله - بوژان بعد فجر يوم السبت، ثالث عشر رمضان عام ثلاثين، ومائتين، وألف (1230هـ¹⁰¹⁹)، الموافق: 19 غشت (1815م¹⁰²⁰).

ولم يطلع الباحث على خلاف في تاريخ وفاته، فقد أطبقت المصادر التي وقعت تحت يد الباحث على أنه توفي في سنة: 1230هـ، قال في الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى: "وفي هذه السنة (يعني سنة: 1230هـ) في الثالث عشر من رمضان منها توفي الشيخ العلامة الفقيه الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن يوسف الحاج الرهوني، صاحب الحاشية الكبيرة على مختصر

1016 النوازل الكبرى للمفتي محمد بن الحاج الرهوني قضايا ومواقف وتوجهات، ص: 32.

1017 المرجع السابق، نفس الصفحة.

1018 انظر من أعلام وزان العلامة الفقيه النوازلي محمد بن أحمد الرهوني الوزاني، ص: 48.

1019 انظر شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، ج: 1 ص: 541، ومن أعلام وزان العلامة الفقيه النوازلي محمد بن أحمد الرهوني الوزاني، ص: 78.

1020 انظر المرجع السابق، ص: 78.

الشيخ خليل، وغيرها من التأليف النافعة، والخطب البارعة، وباعه في العلوم خصوصاً الفقه مقرر معلوم رحمه الله ونفعنا به¹⁰²¹.

وقال الحجوي في الفكر السامي: "توفي سنة: ثلاثين، ومائتين، وألف¹⁰²²".

وعلى ذلك يكون الرهوني قد عاش إحدى وسبعين سنة، وشهراً واحداً، وسبعة عشر يوماً، وكانت جنازته مهيبه، ودُفِنَ بوزَّان، قرب قُبَّة ضريح شيخه سيدي علي بن أحمد الوزاني¹⁰²³، وذلك استجابة لشيخه الذي كان يُقرُّ له بالإمامة في الدين، ويدعو الله أن يجعله إماماً له في الدنيا، والآخرة، فيقول: "اللهم اجعل الرهوني إمامي في الدنيا، والآخرة"، ونظراً لقوة العلاقة بينهما أوصى الفقيه الرهوني أن يدفن في روضته، وقد نُفِذَت الوصية، فدفن في روضته، وقبره هناك مشهور، مكتوبة عليه هذه العبارة: "هذا قبر الرهوني"¹⁰²⁴.

• المطلب الثالث: اعتناء الإمام الرهوني بالترجيح ومميزات منهجه الترجيحي:

• الفرع الأول: مفهوم الترجيح الفقهي:

■ أولاً: مفهوم الترجيح لغة:

الترجيح لغة: مصدرٌ مقيسٌ من الفعل الرباعي: رَجَحَ، يُرَجِّحُ ترجيحاً، وهو يطلق على الثقل، والميل، يقول ابن فارس: (الراء والجيم والحاء أصل واحد، يدل على رزانة، وزيادة، يقال: رجح الشيء، وهوراجح: إذا رزن، وهو من الرجحان¹⁰²⁵).

فهو مأخوذٌ من رُجحان الميزان، وهو ميلانٌ إحدى كفتيه، وهو يطلق على تفضيل الشيء على غيره، وتقويته عليه، يقول الفيومي في المصباح: "وَرَجَّحْتُ الشَّيْءَ بِالتَّثْقِيلِ: فَضَّلْتُهُ، وَقَوَّيْتُهُ"¹⁰²⁶.

• ثانياً: مفهوم الترجيح في الاصطلاح:

الترجيح في اصطلاح الأصوليين لا يختلف كثيراً في معناه العرفي عن معناه اللغوي المتقدم أنفاً، وقد عرّفه العلماء بعدة تعريفات، وهي وإن اختلفت في مبناها، إلا أنها تكادُ تتحد في معناها، ولعلَّ من أشهر تلك التعريفات ما يلي:

1 - ما عرّفه به الشيخ زكريا الأنصاري، حيث عرّفه بأنه: "إثبات مزنة لأحد الدليلين على

الآخر¹⁰²⁷".

1021 انظر الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى، ج: 3 ص: 129 - 130.

1022 انظر الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، ج: 4، ص: 130.

1023 انظر سلوة الأنفاس ومحاذة الأكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس، ج: 1 ص: 107، وإتحاف المطالع بوفيات أعلام القرن الثالث عشر، والرابع، ج: 1 ص: 114، والنوازل الكبرى للمفتي محمد بن الحاج الرهوني قضايا ومواقف وتوجهات، ص: 32، ومن أعلام وزَّان العلامة الفقيه النوازي محمد بن أحمد الرهوني الوزَّاني، ص: 78.

1024 انظر من أعلام وزَّان العلامة الفقيه النوازي محمد بن أحمد الرهوني الوزَّاني، ص: 78.

1025 معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين (المتوفى: 395هـ)، المحقق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، 1399هـ - 1979م، عدد الأجزاء: 6، ج: 2 ص: 489.

1026 المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس (المتوفى: نحو 770هـ)، المكتبة العلمية - بيروت، عدد الأجزاء: 2 (في مجلد واحد وترقيم مسلسل واحد)، ص: 219، مادة: "ر. ج. ح".

1027 الحدود الأنيفة والتعريفات الدقيقة، زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي (المتوفى: 926هـ)، المحقق: د. مازن المبارك، دار الفكر المعاصر - بيروت، الطبعة: الأولى، 1411، عدد الأجزاء: 1 ص: 83.

2 - ما عرّفه به بعض الباحثين من أنه: "عمليةٌ علميّةٌ فقهيّةٌ تقتضي الحكم بتفضيل أحد الدليلين الشرعيّين، أو أحد القولين الفقهيّين، أو إحدى الروايتين؛ لأسباب يعتمدها الفقيه عند النظر في الأدلة، والمسائل الفقهية"¹⁰²⁸.

وإلى مضمون هذه التعريفات يشير الشيخ سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي الشنقيطي في مراقي السعود بقوله:

تقوية الشقّ هي الترجيح وأوجب الأخذ به الصحيح¹⁰²⁹

فهو تقوية أحد الشقّين، أي: الدليلين المتعارضين بمرجح من المرجّحات.

أما بالنسبة للترجيح عند الفقهاء، فيطلقونه على تفضيل قول على آخر، وتقديمه عليه، ولهذا نجد الإمام خليل(ا) في المختصر يستخدمه لمعنى يرجع إلى هذا المعنى، حيث يعتمد في الإشارة به إلى اختيارات الإمام ابن يونس، كما صرح بذلك في خطبة كتابه، حيث قال في أثناء عرضه لمنهجه: "وبـ" الترجيح" لابن يونس كذلك"¹⁰³⁰.

• الفرع الثاني: دور الإمام الرهوني في الترجيح الفقهي وأهم مميزات منهجه:

كان الإمام الرهوني يعتني بالترجيح الفقهي، ويظهر ذلك جلياً من خلال تتبع مختلف آرائه، وفتاواه الفقهية، ومؤلفاته، خاصة منها: حاشيته المشهورة على شرح الشيخ عبد الباقي الزرقاني لمختصر خليل، التي هي أعظم مؤلفاته على الإطلاق، وقد كان الإمام الرهوني يمارس الترجيح الفقهي الذي هو من مراتب الاجتهاد¹⁰³¹، حيث يقارن بين الأقوال، ويقوم بتخريج الفروع الفقهية، ويرجع بعض الأقوال على بعضها، ويظهر ذلك جلياً في هذه الحاشية، وقد كانت له القدم الراسخة في إدراج الجزئيات تحت الكليات، والتصرف في المذهب بقواعده، ينسب الأقوال لأربابها على طريق المتقدمين¹⁰³²، فلم يكن الإمام الرهوني مجرد ناقل للأقوال، ولا مجرد مُحشّن لكتب غيره، بل كان محرراً، وناقدا بصيراً يفحص الأقوال، وينظر في مسائل الخلاف، ولهذا اشتهر بكثرة الردود حتى على شيوخه، خاصة الشيخ البناني، والشيخ التاودي، بل وعلى غيرهما من شيوخه، حتى اشتهر بين العلماء بكثرة الردود على شيوخه، كما أشار إلى ذلك العلامة: محمد مولود بن أحمد فال اليعقوبي الشنقيطي¹⁰³³ (ت: 1323هـ) بقوله:

1028 قاعدة مراعاة الخلاف، شروطها وتطبيقاتها وأثرها في الترجيح الفقهي، إبراهيم عبد سعود، آل حمد الجنابي، ص: 467، بحث في مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية، المجلد: 15، العدد: 1.

1029 مراقي السعود لمبتغي الرقي والصعود في أصول الفقه، سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم، الناشر: دار المنارة للنشر والتوزيع، جدة - المملكة العربية السعودية، البيت رقم: 865.

1030 مختصر العلامة خليل، خليل بن إسحاق بن موسى، ضياء الدين الجندي المالكي المصري (المتوفى: 776هـ)، ص: 11-12.

1031 فهو بهذا الاعتبار مجتهد فتوى، وهو مرتبة من مراتب الاجتهاد المقيد، وصاحبها رتبته دون رتبة مجتهد المذهب، ويشترط في مجتهد الفتيا أن يكون مُتبحراً في علوم الفقه، حافظاً لفروع مذهب إمامه، وهذه المرتبة من مراتب الاجتهاد هي التي يشير إليها العلامة سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي الشنقيطي في مراقي السعود بقوله:

مجتهد الفتيا الذي يُرجّح قولاً على قول وذاك أرجح

مراقي السعود لمبتغي الرقي والصعود في أصول الفقه، المؤلف: سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم، البيت رقم: 933.

1032 إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكنا، المؤلف: عبد الرحمن بن زيدان السجلماسي (ت: 1365هـ)، ج: 4 ص: 215.

1033 هو العلامة الشهير: محمد مولود، المُلقب: "آد" بن القاضي أحمد فال بن القاضي محمذن فال بن القاضي: الأمين بن القاضي: المختار ابن القاضي: ألفغ موسى بن يعقوب الموسوي اليعقوبي الشنقيطي المتوفى سنة: 1323هـ، وللاستزادة

وَأَبْنُ ابْنِ عَاصِمٍ عَلَى ابْنِ عَاصِمٍ

رَدَّ عَلَى مَالِكِ ابْنِ الْقَاسِمِ

وَسَلَّمَ النَّقَادُ كُلَّ ذَلِكَ

وَابْنُ ابْنِ مَالِكٍ عَلَى ابْنِ مَالِكٍ

قد أكثر الردَّ على شيوخه¹⁰³⁴.

كذا الرُّهُونِيُّ عَلَى رُسُوحِهِ

وقد امتاز منهج الإمام الرهوني في الترجيح الفقهي من خلال حاشيته تلك بطريقته الجدلية، حيث يناقش الأقوال، ويرجح بينها، ويدفع الاعتراضات التي قد يتوهمها القارئ، على شكل سؤال، يتولَّى الإجابة عنه، فيقول مثلاً: "فإن قلت: كذا وكذا، قلتُ...".

كما يمتاز أيضاً بتحكيم الرأي بعد عرض النصوص، وجلب النقول، حيث يفتتح غالباً التعبير عن رأيه الفقهي - ملخصاً لكلامه، خاصة إذا طال الكلام، وكثرت النقول - بهذه العبارة: "فتحصَّل مما تقدَّم"، والكتاب طافح بهذه العبارة الجميلة.

كما يمتاز أيضاً بحضور شخصيته العلمية الفذة، فكثيراً ما يقف القارئ لكلامه بعد تعرُّضه للمسائل الخلافية، وجلبه لأقوال السادة الفقهاء، وشرَّاح المختصر على عبارات من قبيل: "وإذا تَقَرَّرَ ذلك، فلا بدَّ أن أذكر رأيي في ذلك، وقولي، مع اعترافي بقصوي، وجهلي، فأقول، مستعيناً بالله، ومُتَوَكِّلاً عليه، ومتبرئاً من الحول، والقُوَّة"¹⁰³⁵.

كذلك يمتاز أيضاً في الغالب الأعمَّ باعتماد ما درج عليه المصنف في المختصر، فكثيراً ما يجد القارئ عبارات من قبيل: "فتحصَّل أنَّ ما اعتمده المصنف هو الصواب نقلاً، وعقلاً، وأنَّه الذي يجبُ عليه التعويل"¹⁰³⁶.

وأنوّه إلى أنَّ ترجيحاته الفقهية عادة ما تكون نتجت بعد كثير من البحث، والنقاش لأقوال أهل المذهب، والرجوع إلى كثير من مصادر المذهب، ومراجعته من مختلف العصور، ومختلف المدارس الفقهية داخل المذهب المالكي، ولذلك نجده في سياق بيان هذه الآراء، والاختيارات الفقهية، ودائماً ما يُدلي بعبارات من قبيل: "هذا الذي ظهر لي بعد البحث، والمراجعة لما أمكن مراجعته، واستعمال الفكر، وإطالة النظر، وشدة التأمل، وطول السهر، وهو الحقُّ، إن شاء الله، كما يظهر لكل منصف، ذي بصر..."¹⁰³⁷.

● المبحث الثاني: الترجيح الفقهي عند الإمام الرهوني من خلال فقه الأقضية:

● المطلب الأول: في مشاوراة العلماء وقبول الهدية:

في ترجمته ينبغي الرجوع إلى كتاب مرام المجتدي على كفاف المبتدي للشيخ العلامة: محمد الحسن بن أحمد الخديم الشنقيطي، معهد التيسير للعلوم الشرعية والعربية بمریتانيا، ط: 4: 2005م، ج: 1، ص: 53 - 95.

1034 موسوعة ابن البراء (المجموعة الكبرى الشاملة لفتاوى ونوازل وأحكام أهل غرب وجنوب غرب الصحراء)، د. يحيى ولد البراء، الشريف مولاي الحسن بن المختار بن الحسن، موریتانيا - نواكشوط، ط: 1، 2009م، ج: 5 ص: 520.

1035 انظر مثلاً ج: 3 ص: 228 من الحاشية المذكورة.

1036 انظر مثلاً ج: 7 ص: 71 من الحاشية المذكورة.

1037 انظر مثلاً ج: 5 ص: 385 من الحاشية المذكورة.

• الفرع الأول: في مشاورة القاضي للعلماء في القضية التي شهدوا فيها عنده:

من المسائل المطلوبة من القاضي إحضار العلماء من مذهبه، إلى مجلس القضاء، ولو كان مجتهداً¹⁰³⁸، وذلك على سبيل الوجوب، كما في شرح التتائي على المختصر¹⁰³⁹، وهو ظاهر التوضيح⁽¹⁰⁴⁰⁾¹⁰⁴¹، أو على سبيل الندب، كما نقل الشيخ بهرام¹⁰⁴²، ويكون ذلك في الأمور المهمة التي شأنها تدقيق النظر فيها، وأمّا الأحكام الظاهرة، فلا حاجة له بإحضارهم، كما هو ظاهر، ويجوز له أن يشاورهم، إن لم يحضرهم¹⁰⁴³، بأن يسألهم عن الحكم في تلك النازلة بعد الفراغ من سماع شهادتهم، ومن الحكم فيها، فإن وافقوه على ما حكم به، فالأمر واضح، وإن خالفوه، وأظهروا له فساد ما حكم به نقضه¹⁰⁴⁴.

والى المشاورة أشار خليل في باب القضاء من المختصر بقوله: (وَأَحْضَرَ الْعُلَمَاءَ، أَوْ شَاوَرَهُمْ¹⁰⁴⁵).

فعلى القاضي إذن إحضار العلماء، أو مشاورتهم، خصوصاً من لم يشهد منهم عنده في تلك القضية التي وقع فيها التقاضي عنده، أمّا مَنْ شَهِدَ مِنْهُمْ عنده في تلك القضية، فقد اختلف السادة المالكية، هل يُشاورُهُ، أم لا على رأيين¹⁰⁴⁶:

الرأي الأول: أنه لا يشاور من شهد عنده في تلك القضية، لأنه يُتَّهَمُ أَنْ يُؤَكِّدَ شهادته بما يقتضي إمضاءها، وهذا رأي الإمام سحنون، فيما حكاه عنه ابن يونس، وعليه يستثنى ذلك من قول المصنف: (وَأَحْضَرَ الْعُلَمَاءَ، أَوْ شَاوَرَهُمْ¹⁰⁴⁷)، فإنه لا يحضره، ولا يشاوره على هذا القول.

الرأي الثاني: أنه يشاور من شهد عنده في تلك القضية، كما ذكر ابن فرحون عن ابن رشد أن غير سحنون قال: لا بأس بذلك، وهذا هو ظاهر المصنف في المختصر؛ لأنه أطلق في الاستشارة، وهو خلاف ما جزم به في التوضيح، مقتصرًا عليه، حيث قال: (سحنون: ولا يستشير من شهد عنده فيما شهد فيه¹⁰⁴⁸).

وقد اعتبر الإمام الرهوني -ووافقه الشيخ كنون- أن ما ذهب إليه الإمام سحنون من أنه لا يشاور من شهد عنده في تلك القضية هو الراجح، مستدلاً لذلك بما يلي¹⁰⁴⁹:

1038 انظر شرح الزرقاني على مختصر خليل، مع حاشية البناني عليه، ج: 7 ص: 241.

1039 انظر جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج: 7 ص: 209.

1040 انظر التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب، ج: 7 ص: 387.

1041 انظر مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، ج: 6 ص: 117.

1042 انظر تحبير المختصر، ج: 5 ص: 67، وحاشية العدوي على شرح مختصر خليل للخرشي، ج: 7 ص: 149، ومواهب الجليل في شرح مختصر خليل، ج: 6 ص: 117.

1043 انظر حاشية البناني، ج: 7 ص: 242، والمغني على المختصر، ج: 4 ص: 163.

1044 انظر شرح الزرقاني على مختصر خليل، ج: 7 ص: 241، والمغني على مختصر خليل، ج: 4 ص: 163.

1045 مختصر العلامة خليل، خليل بن إسحاق بن موسى، ضياء الدين الجندي المالكي المصري (المتوفى: 776هـ)، المحقق: أحمد جاد، دار الحديث - القاهرة، الطبعة: الأولى، 1426هـ - 2005م، ص: 219.

1046 انظر مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، ج: 6 ص: 117، وحاشية الإمام الرهوني، ج: 7 ص: 309، والمغني على مختصر خليل، ج: 4 ص: 163.

1047 مختصر العلامة خليل، ص: 219.

1048 انظر التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب، ج: 7 ص: 414.

1049 انظر حاشية الإمام الرهوني، مع حاشية كنون عليه، ج: 7 ص: 309.

- أنه هو الذي اقتصر عليه ابن مرزوق، حيث قال ما نصه: (فرع: نقل في النوادر عن سحنون إن شهد عالمٌ عند قاضي في شيءٍ، فأعيأه الحكم فيه، فلا يستشيرُه فيما شهد فيه¹⁰⁵⁰)، وما عزاه ابن مرزوق للنوادر هو فيها¹⁰⁵¹.

- أنه هو الذي اقتصر عليه ابن يونس أيضاً في جامعه الذي كان يدعى بمصحف المذهب، ونصه: (قال سحنون: لا يستشير القاضي العالم فيما شهد به هذا العالم عنده¹⁰⁵²).

- أن ابن فرحون، وإن كان ذكر عن ابن رشد أن غير سحنون قال: لا بأس بذلك، إلا أنه صدّر في تبصرته بقول سحنون، وقد نقل الخطاب كلامه مختصراً¹⁰⁵³، لكن اقتصار أبي محمد، وابن يونس، وغيرهما على قول سحنون يُفيد رجحانه، كما يقول الشيخ الرهوني.

• الفرع الثاني: في قبول القاضي للهدية من غير القريب له في النسب:

ضماناً للعدالة، وسداً للذريعة، وبعداً عن التهمة، فإنه لا ينبغي للقاضي قبول الهدية، ولو كان يكافئ عليها، كما قال الشيخ خليل في باب القضاء من المختصر في جملة المنهيات: (وقبول هدية، ولو كافاً عليها، إلا من قريب¹⁰⁵⁴)، إلا أن شراح المختصر اختلفوا في حكم قبوله للهدية من غير القريب له في النسب على رأيين¹⁰⁵⁵:

الرأي الأول: أن قبوله للهدية من غير القريب له في النسب محرّم؛ لركون النفس لمن أهدى لها، ولأنها تُطفئ نور الحكمة، وبهذا الرأي صرح الشيخ عبد الباقي الزرقاني، وأيده محشيه الشيخ اللبناني، فنقل عن التوضيح أنه قال: إن ظاهر قول ابن الحاجب: "ولا يقبل هدية¹⁰⁵⁶" المنع، وعليه ينبغي أن يحمل قول ابن حبيب، "ولم يختلف العلماء في كراهة قبول الإمام الأكبر، وقاضيه، وجباة أموال المسلمين الهدايا، قال: وهو مذهب مالك رحمه الله تعالى، وأهل السنة¹⁰⁵⁷"، وبالمع جزم المصنف في فصل القرض¹⁰⁵⁸، وقد سلّم الشيخ اللبناني ما قاله المصنف من الحرمة في توضيحه، وفي فصل القرض من مختصره.

1050 انظر حاشية الإمام الرهوني، ج: 7 ص: 309.

1051 انظر النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات، ج: 8 ص: 19.

1052 انظر الجامع لمسائل المدونة، ج: 15، ص: 712.

1053 انظر مواهب الجليل، ج: 6 ص: 117.

1054 مختصر العلامة خليل، ص: 219.

1055 انظر شرح الزرقاني على مختصر خليل، مع حاشية اللبناني، ج: 7 ص: 243، وحاشية الإمام الرهوني، ج: 7 ص: 310.

314، والمغني على مختصر خليل، ج: 4 ص: 164 - 165.

1056 جامع الأمهات، ص: 464.

1057 انظر الجامع لمسائل المدونة، ج: 15، ص: 720.

1058 انظر شرح الزرقاني على مختصر خليل، مع حاشية اللبناني عليه، ج: 7 ص: 243 - 244.

الرأي الثاني: أنَّ قبوله للهدية من غير قريبٍ له في النسبِ مكروهٌ، وليس بحرام، وقد صرح أبو علي بأن هذا الرأي هو الراجح، وحَمَلَ كلامَ المصنف عليه، وتبعه الشيخ مصطفى الرماصي¹⁰⁵⁹، والشيخ العدوي في حاشيته على شرح الخرشي¹⁰⁶⁰.

وقد اعتمد الإمام الرهوني - ووافقه الشيخ كنون - ما جَزَمَ به المصنف في فصل القرض، وشرحه به هنا الأئمة الأعلام من أنَّ قبول القاضي للهدية محرَّمٌ، مستدلاً لذلك بما يلي¹⁰⁶¹:
- أنَّ تسليم الشيخ البناني هنا لما ذكره المصنف في توضيحه، وفي باب القرض من الحرمة، يشهد له أيضاً أنَّ الخطاب سَلَّمَ كلامَ التوضيح، ولم يحكِّ خلافه¹⁰⁶²، وشرح به كلامَ المصنف، كما يشهد له أيضاً أنَّ ابن مرزوق جزم بالمنع¹⁰⁶³، وقد سَلَّمَ الشيخ التاودي جَزَمَ الزرقاني هنا بالحرمة، كما سَلَّمَ أيضاً جَزَمَ المصنف بالحرمة في فصل القرض، وكذا سَلَّمَ جَسوس أيضاً كلامَ المصنف في القرض، ونقلَ هنا كلامَ التوضيح، وسَلَّمه، وكذا سَلَّمه أيضاً الشيخ ناصر اللقاني في حواشي التوضيح، وكلُّ ذلك يدل على أنه هو الرأي المعتمد.

- أنَّ الشيخ ابن عاشر سَلَّمَ كلامَ المصنف هنا، وفي فصل القرض، حيث قال عند قول المصنف: "وفي هديةٍ من اعتادها قبل الولاية"¹⁰⁶⁴ ما نصه: (قد تقدَّمت هذه المسألة في القرض مقطوعاً بجوازها، وصرح أبو علي بترجيحه، ونصه: "الصحيح هو الجواز، وعدم الكراهة"، كما تقدَّمت التي قبلها، دُونَ تقييد المنع، ثُمَّ الأَوَّلَى في الكلام أن يُقَدَّرَ: "وفي مَنعٍ قَبُولِ هديةٍ"، إذ المنع هو المأخوذ من التي قبلها، ولأنَّ المقابل فيها، والتي بعدها الجواز¹⁰⁶⁵).

- أنَّ كلامَ ابن شأس في الجواهر صريحٌ فيما قاله هؤلاء الأئمة من الحرمة، ونصه: (ولا يقبل الهدية ممن ليست له خصومة، ولو كان ممن يقبلها منه قبل الحكم، أو كافاً عليها أضعافها، إلا من والده، أو ولده، أو من أشبههم من خاصَّة القرابة، فإن قبلها، فهي سحت¹⁰⁶⁶)، فقد صرَّح بأنها سحت، وهو محرَّم.

1059 ممَّا استدللَّ به الشيخ مصطفى الرماصي أنَّ المصنف في التوضيح لم يجزِّم بحمل كلام ابن الحاجب على الحرمة، كما جزم بذلك التتائي تبعاً للشارح، بل قال: (وظاهر قول ابن الحاجب: "ولا يقبل هدية" المنع)، فجزم التتائي بذلك. يقول الشيخ مصطفى الرماصي فيه نظراً، وبأنهم عبَّروا بلفظ: "لا ينبغي"، كما في المتبعية، وتركوه على ظاهره، ولم يؤوِّلوه، وبأن أبا علي صرح بأن الراجح هو الكراهة، وحَمَلَ كلامَ المصنف عليها، معتبراً أنَّ قوله: "وقبول هدية، ولو كافاً عليها" معطوف على سلف الذي ليس بحرام، فكذلك قبول الهدية، ليس بحرام، وذكر أن قول المتن في القرض، عاطفاً على المحرم: "وذي الجاه، والقاضي" ليس هو المذهب، وإنما المذهب الكراهة، فإنه لم يصرح أحد بالتحريم فيما رأينا، وعلى تقدير أنه صرح بالتحريم، فإنه لا يقاوم من تقدم ذكره من الأئمة، واعتبر أن ما ذكره المصنف في التوضيح هنا من أن ظاهر قول ابن الحاجب المنع، مبنيٌّ على أن الأصل في النهي التحريم، إن كان كلام ابن الحاجب نهياً، وأيضاً لو صرح ابن الحاجب بالمنع لم يتَّبِع مع وجود من ذكر، وأما كون ابن مرزوق مال في الهدية للتحريم، فلا دليل عنده على ذلك، وكذا قول ابن شأس: "إن قبلها، فهي سحت"، فكلام الناس - يقول أبو علي - على خلاف هذا، نعم الهدية المبطللة للحق، والمحقة للباطل، فهي رشوة. انظر حاشية الإمام الرهوني، ج: 7 ص: 311.

1060 انظر شرح مختصر خليل للخرشي، مع حاشية العدوي عليه، ج: 7 ص: 151.

1061 انظر حاشية الإمام الرهوني، مع حاشية كنون عليه، ج: 7 ص: 310 - 314.

1062 انظر مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، ج: 8 ص: 19.

1063 انظر حاشية الإمام الرهوني، ج: 7 ص: 310.

1064 مختصر العلامة خليل، ص: 219.

1065 انظر حاشية الإمام الرهوني، ج: 7 ص: 314.

1066 انظر عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، ج: 3 ص: 1012.

- أن ما ذهب إليه الشيخ مصطفى الرماصي، وأبو علي من ترجيح الكراهة على الحرمة غير مُسلمٍ لهما؛ نظراً لما يلي:

- أن النقول التي جلبها أبو علي، مستدلّاً بها على ترجيح الكراهة ليس فيها تصريح بعدم الحرمة الذي حاول جاهداً نفيه، إلا ما نقله عن ابن دبوس من قوله: "ويستحب أن لا يقبل القاضي هدية ممن ليست بينه وبينه قرابة"¹⁰⁶⁷، وعبارته هذه - يقول الشيخ الرهوني - كعبارة ابن الحاجب التي قالوا فيها: إنها تفيد المنع.

- أن ما استدللّ به الشيخ مصطفى الرماصي على ترجيح الكراهة من أن بعض الأئمة عبّر "بلا ينبغي" كابن فتوح، والمتيطي¹⁰⁶⁸، غير مُسلمٍ له أيضاً؛ لأنّ كلامهم ليس صريحاً في نفي التحريم، كما يقتضيه كلامه هو، وفهمه إياه على أنه مرادّ به نفي التحريم معارضٌ بفهم غيره، فإن ابن مرزوق الذي اختار التحريم، قال بعد تقريره لكلام المصنف ما نصه: (ونصّ المسألة من النوادر: قال مطرّف، وابن الماجشون: لا ينبغي أن يقبل الهدية من أحد، ولا ممن كانت تجري بينه وبينه قبل ذلك، ولا من قريب، ولا من صديق، ولا من أحد، وإن كافاً بأضعافها، إلا الوالد، والولد، وأشباههم من خاصّة القرابة¹⁰⁶⁹)، فأنت تراه - يقول الشيخ الرهوني - استدللّ بذلك على التحريم؛ لأنّ عبارة: "لا ينبغي" ليست نصّاً في الاستحباب، وعدم الوجوب، وخصوصاً في كلام المتقدّمين، وإن كان اصطلاح المتأخرين يفيد ذلك عند الإطلاق، وعدم القرينة، ثم هذا كله مع فقد القرينة، وأمّا مع وجود القرينة، فلا إشكال، والقرينة في كلام ابن حبيب على الوجوب متعددة؛ لاستدلاله بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (هدايا العَمَلِ غُلُولٌ¹⁰⁷⁰)؛ لأنّ الغلول محرم بالكتاب، والسنة، والإجماع، ولتصريحه بأنّ الإمام يأخذها منهم، ويجعلها في مصالح المسلمين¹⁰⁷¹؛ إذ لو لم تكن محرمة عليهم ما ساع أخذها منهم جبراً عليهم، ولهذا جزم ابن شأس بقوله: "فإن قبلها فهي سحت، فاعتراض أبي علي عليه بأنه خلاف كلام الناس كلامٌ ساقط.

فتحصّل مما سبق - يقول الشيخ الرهوني - أن ما جزم به المصنف في فصل القرض، وشرّحه به هنا الأئمة الأعلام هو الحق المؤيد بالدليل، وأن ما قاله أبو عليّ كله تطويلٌ، وتهويلٌ بما ليس عليه تعويل¹⁰⁷².

هذا ويرى الباحث أنه ممّا يشهد لمّا اعتمده الشيخ الرهوني ما يلي:

- أن الظاهر من عبارة الشيخ بهرام في شرحه لكلام المصنف الحرمة، حيث قال، معلقاً على قوله: "وَقَبُولُ هَدِيَّةٍ، وَلَوْ كَافاً عَلَيْهَا": (أي: وكذلك ليس له قبول هدية ولو كافاً عليها أضعافها،

1067 انظر حاشية الإمام الرهوني، ج: 7 ص: 311.

1068 انظر التاج والإكليل لمختصر خليل، ج: 8 ص: 113.

1069 انظر النوادر والزيادات على ما في المدوّنة من غيرها من الأمهات، ج: 8 ص: 28.

1070 رواه الإمام أحمد بن حنبل في المسند من حديث أبي حميد الساعدي. مسند الإمام أحمد بن حنبل، المؤلف: أبو

عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)، ج: 39 ص: 14، رقم الحديث: 23601.

1071 انظر الجامع لمسائل المدونة، ج: 15 ص: 720 - 721، وحاشية الإمام الرهوني، ج: 7 ص: 310.

1072 انظر حاشية الإمام الرهوني، ج: 7 ص: 313 - 314.

وَحَمَلَ الْأَشْيَاخُ قَوْلَ ابْنِ حَبِيبٍ: "لَمْ يَخْتَلَفِ الْعُلَمَاءُ فِي كِرَاهَةِ قَبُولِ الْهَدِيَّةِ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ، وَأَهْلِ السُّنَّةِ" عَلَى الْمَنْعِ¹⁰⁷³.

- أَنَّ الشَّيْخَ الْخُرَشِيَّ صَرَّحَ بَعْدَ الْجَوَازِ، وَإِنْ كَانَ مُحْشِيهِ الْعُدُويِّ لَمْ يَسَلِّمْ لَهُ ذَلِكَ، كَمَا تَقَدَّمَ، وَكَذَلِكَ صَرَّحَ الشَّيْخُ الدَّرْدِيرِيُّ فِي الشَّرْحِ الْكَبِيرِ بِالْحَرَمَةِ، وَارْتِضَاهُ مُحْشِيهِ الدُّسُوقِيِّ¹⁰⁷⁴.

- أَنَّ الشَّيْخَ مُحَمَّدًا بْنَ مُحَمَّدٍ سَالِمَ الْمَجْلِسِيِّ صَرَّحَ فِي الْوَوَاعِ بِأَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الْقَاضِي قَبُولَ الْهَدِيَّةِ، وَسَلَّمَ لِلشَّيْخِ الرَّهَوْنِيِّ مَا اعْتَمَدَهُ مِنَ الْحَرَمَةِ¹⁰⁷⁵.

• الْمَطْلَبُ الثَّانِي: فِي الْحُكْمِ مَعَ مَا يَدْهَشُ وَدَعَا الْأَبَّ عَلَى الْحَاضِنَةِ إِسْقَاطَ الْحِضَانَةِ:

• الْفَرْعُ الْأَوَّلُ: فِي حُكْمِ الْقَضَاءِ مَعَ مَا يُدْهَشُ عَنِ الْفِكْرِ:

لَا يَحْكُمُ الْقَاضِي مَعَ مَا يُدْهَشُ، أَيُّ: يُدْهَبُ الْعَقْلُ عَنْ تَمَامِ الْفِكْرِ، وَذَلِكَ كَالْغَضَبِ، وَالْحُزَنِ الْمُفْرَطَيْنِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَأَمَّا مَا يَشْغَلُ عَنْ أَصْلِ الْفِكْرِ، فَيَمْتَنِعُ أَنْ يَحْكُمَ مَعَهُ قِطْعًا، وَمِثْلُ الْقَضَاءِ الْإِفْتَاءِ¹⁰⁷⁶، وَإِلَى ذَلِكَ أَشَارَ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ: (وَلَا يَحْكُمُ مَعَ مَا يُدْهَشُ عَنِ الْفِكْرِ، وَمَضَى¹⁰⁷⁷)، إِلَّا أَنَّ شُرَّاحَهُ اخْتَلَفُوا فِي قَوْلِهِ: "وَلَا يَحْكُمُ مَعَ مَا يُدْهَشُ"، هَلْ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى الْمَنْعِ، أَمْ عَلَى الْكِرَاهَةِ عَلَى رَأْيَيْنِ¹⁰⁷⁸:

الرَّأْيُ الْأَوَّلُ: أَنَّ قَوْلَهُ: "وَلَا يَحْكُمُ مَعَ مَا يُدْهَشُ عَنِ الْفِكْرِ، وَمَضَى" مَحْمُولٌ عَلَى الْمَنْعِ، أَيُّ: يُمْنَعُ ذَلِكَ مِنْهُ، مَعَ مَا يُدْهَشُ عَنْ تَمَامِ الْفِكْرِ، كَالْغَضَبِ، وَالْحُزَنِ، وَالْهَمِّ، وَالْجُوعِ، وَالْعَطَشِ، وَالْحَقْنِ: (حَصَرَ الرِّيحَ)، وَكَثْرَةُ اِزْدِحَامِ النَّاسِ عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ ذَلِكَ، مَضَى، إِنْ كَانَ صَوَابًا¹⁰⁷⁹، وَبِهَذَا الرَّأْيِ صَدَّرَ الشَّيْخُ عَبْدُ الْبَاقِي الزَّرْقَانِيُّ، وَنَسَبَهُ لِلْحَطَّابِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ¹⁰⁸⁰، وَهُوَ كَذَلِكَ فِي الْحَطَّابِ، وَنَسَبَهُ لِأَبِي الْحَسَنِ الصَّغِيرِ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الْأَقْضِيَةِ، وَابْنِ سَاطِي¹⁰⁸¹.

الرَّأْيُ الثَّانِي: أَنَّ ذَلِكَ مَحْمُولٌ عَلَى الْكِرَاهَةِ، كَمَا نَسَبَهُ الشَّيْخُ عَبْدُ الْبَاقِي الزَّرْقَانِيُّ لِلتَّنَائِي، وَهُوَ كَذَلِكَ فِيهِ¹⁰⁸²، قَدْ سَلِمَ لِلتَّنَائِي مَحْشِيَاةُ: ابْنِ عَاشِرٍ، وَمُصْطَفَى الرَّمَاصِيِّ بِسُكُوتِهِمَا عَنْهُ¹⁰⁸³، وَبِهِ جَزَمَ أَبُو عَلِيٍّ¹⁰⁸⁴، وَعَلَيْهِ قَرَّرَ الشَّيْخُ الْخُرَشِيُّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ، وَسَكَتَ عَنْهُ مُحْشِيهِ الْعُدُويِّ¹⁰⁸⁵.

1073 انظر تحبير المختصر، ج: 5 ص: 69.

1074 انظر شرح مختصر خليل للخرشي، ج: 7 ص: 151، ومعه حاشية الدسوقي، والشرح الكبير على مختصر خليل للدردير، ومعه حاشية الدسوقي، ج: 4 ص: 140.

1075 انظر لوائح الدرر في هتك أستار المختصر [شرح «مختصر خليل»]، ج: 12 ص: 66 - 69.

1076 انظر شرح الزرقاني على مختصر خليل، ج: 7 ص: 244، والمغني على مختصر خليل، ج: 4 ص: 166، وحاشية الإمام الرهوني، ج: 7 ص: 317.

1077 مختصر العلامة خليل، ص: 219.

1078 انظر شرح الزرقاني على مختصر خليل، ج: 7 ص: 244، وحاشية الإمام الرهوني، ج: 7 ص: 315 - 317، ولوائح الدرر في هتك أستار المختصر، ج: 21 ص: 72 - 73، والمغني على مختصر خليل، ج: 4 ص: 166.

1079 خلافاً للدودي، فلا يَمْضِي عنده، ولابن حبيب، إن كان الغضب كثيراً. انظر التاج والإكليل لمختصر خليل، ج: 8 ص: 116.

1080 انظر شرح الزرقاني على مختصر خليل، ج: 7 ص: 244.

1081 انظر مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، ج: 6 ص: 122.

1082 جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج: 7 ص: 212.

1083 انظر شرح الزرقاني على مختصر خليل، ج: 7 ص: 244، وحاشية الإمام الرهوني، ج: 7 ص: 315.

1084 انظر حاشية الإمام الرهوني، ج: 7 ص: 315.

1085 انظر شرح مختصر خليل للخرشي، ج: 7 ص: 151.

وقد اعتمد الإمام الرهوني -ووافقه الشيخ كنون- ما جزم به الخطاب بالمنع، مستدلاً لذلك له بما يلي¹⁰⁸⁶:

- أنه يشهد لما جزم به الخطاب من المنع كلام المدونة، وابن ناجي عليها¹⁰⁸⁷.
- أن ابن مرزوق عبّر أيضاً بالمنع، وعبارته تفيد أن الفقهاء كلهم عليه، فإنه لما ذكر النص، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يقضين حاكم بين اثنين، وهو غضبان"¹⁰⁸⁸، قال عقبه ما نصه: (وهذا النص إيماء إلى العلة، وهو كون الغضب يمنع من تمام الفكر، ففاسد الفقهاء عليه كل ما ساواه في ذلك، فمنعوا الحكم¹⁰⁸⁹).

- أن ما جزم به أبو علي من الكراهة، زاعماً أنه المناسب لمضي حكمه فيه نظر من وجوه:
- أحدها: أن ما جزم به من الكراهة هنا مخالف لما جزم به من المنع في كلامه الذي ذكره قبل هذه المسألة بقريب عند قول المصنف: "وفي تحديده بمجلسه لصخر"¹⁰⁹⁰؛ فإنه قال، معلقاً على قول المدونة في صدر كتاب القضاء: "ولا ينبغي للقاضي أن يكثر الجلوس، وإذا دخله هم، أو نعاس، أو ضجر، فليقم"¹⁰⁹¹؛ (إنما مراد المدونة بالقيام هو الاحتراز من الحكم في حالة ما ينقص الفكر، وكأنه قال: فليترك الحكم، وعبّر بالقيام عن ذلك؛ لأنه هو الأولى من التحديث مع الجلوس¹⁰⁹²).
- ثانيها: قوله: (فقول المصنف: "ولا يحكم" هو على جهة الكراهة، كما رأيت في صريح نقل الباجي"، يجاب عنه بأن الكراهة التي نقلها الباجي ليست صريحة في أنها على بابها، فإن الأقدمين يُعبّرون بالكراهة عن الممنوع عندهم كثيراً، حيث لا يكون دليل المنع عندهم قاطعاً، وعلى ذلك فهمها الباجي هنا، وأبو علي لم ينقل من كلامه إلا شيئاً يسيراً جداً، فإنه -أي: الباجي- لما نقل ما نقله عنه أبو علي من قوله: (قال في المجموعة: يكره للقاضي أن يقضي إذا دخله هم، أو نعاس، أو ضجر شديد¹⁰⁹³)، قال بعده بقليل: ما نصه: (ووجه ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقضي القاضي، وهو غضبان، فكل حالة منعه من استيفاء حُجج الخصم، كما يمنعه الغضب، كان له حكمه في المنع من ذلك¹⁰⁹⁴)، فانظر. يقول الشيخ الرهوني -قوله: "كان له حكمه في المنع من ذلك" جازماً بذلك، يظهر لك صحة ما قلناه من أن الكراهة التي نقلها عن المجموعة لا

1086 انظر حاشية الإمام الرهوني، مع حاشية كنون عليه، ج: 7 ص: 315-317.
1087 كلام المدونة الذي يقصد الإمام الرهوني هو ما قدمه قبل هذا المحلّ بقريب عند قول المصنف: "وفي تحديده بمجلسه لصخر"، وهو قولها صدر كتاب القضاء ما نصه: (وإذا دخله هم، أو نعاس، أو ضجر، فليقم)، وكلام ابن ناجي عليها الذي يقصده أيضاً هو قوله: (وظاهر قوله: "فليقم" الوجوب، قاله المغربي، ويقوم منه قول ابن حبيب أنه لا يحدث أصحابه، وليقم). انظر التهذيب في اختصار المدونة، ج: 3 ص: 575، وحاشية الرهوني، ج: 7 ص: 314.
1088 أخرجه البخاري، ومسلم، وأحمد بالفاظ متقاربة، انظر الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح البخاري، ولفظه: "لا يقضين حكم بين اثنين، وهو غضبان"، ج: 9 ص: 65، الحديث رقم: 7158، وصحيح مسلم، ولفظه فيه: "لا يحكم أحد بين اثنين، وهو غضبان"، الحديث رقم: 4587، ومسند الإمام أحمد بن حنبل، ولفظه: "لا يقضي القاضي بين اثنين، وهو غضبان"، ج: 34 ص: 30، الحديث رقم: 20389.
1089 انظر حاشية الإمام الرهوني، ج: 7 ص: 315.
1090 مختصر العلامة خليل، ص: 219.
1091 التهذيب في اختصار المدونة، ج: 3 ص: 575.
1092 انظر حاشية الإمام الرهوني، ج: 7 ص: 314-315.
1093 المنتقى شرح الموطأ، ج: 5 ص: 185.
1094 المرجع السابق، ج: 5 ص: 185.

تنافي المنع؛ لأنَّ الأقدمين - كما تقدّم - كثيراً ما يُعبرون بالكراهة عن المنع، حيث لا يكون الدليل عندهم قاطعاً¹⁰⁹⁵.

- ثالثها: استدلاله بكلام المقدمات؛ لأنَّ كلامها يُفيدُ بآخره المنع فيما لم يخفَّ من ذلك، فإنَّ من تأمل قولها: "فلا بأس أن يقضي، وذلك به"¹⁰⁹⁶، لاحظ أنَّه يفيدُ أنَّ في قضائه مع غير الخفيف من ذلك البأس، أي: المنع.

- أنَّ كلام الإمام المازري في المعلم يدلُّ على أنه فهم الحديث على المنع، فإنه بعد أن قرَّر أنَّ الحكم ليس مقصوراً على الغضب، وأَنَّه يلحقُ به كلُّ ما يشوشُ الفكر ذكر أنَّه إن عورض هذا الحديث بكونه صلى الله عليه وسلم حكم للزبير بشراج الحرَّة¹⁰⁹⁷ أن أغضبه خصم الزبير¹⁰⁹⁸، قيل: هو صلى الله عليه وسلم معصوم، وأيضا فلعله صلى الله عليه وسلم علم الحكم قبل أن يغضب، أو لعله لم ينته به الغضب إلى الحدِّ القاطع عن سلامة خاطر، فعارضته بين الحديثين. يقول الشيخ الرهوني - تشهد لما قلناه؛ إذ لو كان محمولاً على الكراهة، لم تتأتَّ المعارضة؛ لأنَّ المكروه كراهة تنزيه في حقنا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يفعله لبيان أنه ليس بحرام في حقنا، بل نصوا على أنه مستحبُّ في حقه صلى الله عليه وسلم؛ لمكان التشريع، والتعليم.

- أنَّ القرطبي عبَّر أيضاً بالمنع في شرح صحيح مسلم، وقد نقلَ كلامه الأبي، وسلَّمه، ونصه: (القرطبي: إنما كان الغضب مانعاً من الحكم؛ لأنه يشوشُ الذهن، ويخلُّ بالفهم، فيلحق به ما في معناه، كالجوع، والألم، وغيرهما¹⁰⁹⁹)، وعلى المنع حمل ابن المنير حديث البخاري الموافق في المعنى لحديث مسلم جازماً به، ونقلَ كلامه غير واحد من شراح البخاري، كابن حجر، وسلَّموه¹¹⁰⁰. - رابعها: قوله: "وهو المناسب لمُضيِّ حكمه؛ إذ لا يحتاج للنص على مُضيِّ المكروه" فيه نظرٌ، من وجهين:

أحدهما: أنه يؤهم أنَّ مُضيِّ حكمه متفقٌ عليه، وليس كذلك، فقد صرح ابن بزيمة بوجود الخلاف فيه، ونقله الأبي في إكمال الإكمال، وسلَّمه، وذكر ابن حجر في فتح الباري في ذلك أقوالاً¹¹⁰¹، وقد لخصَّ كلامه الشيخ التاودي في حاشيته¹¹⁰²، بقوله: (وفي الفتح ما ملخصه: فرع:

1095 انظر البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة، ج: 18 ص: 339 - 340.

1096 المقدمات الممهّدات، ج: 2 ص: 267.

1097 شراج بكسر الشين المعجمة، وبالجم: جمع شرج، بفتح أوله، وسكون الراء، مثل بخر، وبخار، ويجمع أيضاً على شروج، وحكى بن دريد فيه شرج، بفتح الراء، وحكى القرطبي شرجة، والمراد بها هنا مسيل الماء، وإنما أضيفت إلى الحرّة؛ لكونها فيها، والحرّة موضعٌ معروف بالمدينة. انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، دار المعرفة - بيروت، 1379، رقم كتبه، وأبوابه، وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب، عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز، عدد الأجزاء: 13، ج: 5 ص: 36.

1098 وقصة ذلك مروية في الصحيحين، وغيرهما، فقد روي أنه خاصمه رجلٌ من الأنصار في شراج الحرّة، وترافعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "اسقي يا زبير، وأرسل إلى جارك الأنصاري"، فقال الأنصاري: أن كان ابن عمّتك، فتلوّن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال للزبير: "أمسك الماء حتى يبلغ الجدر، ثم أرسله"، وفي ذلك نزلت ﴿فَلَا وَرَيْكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾، [النساء، الآية: 64].

1099 انظر حاشية الإمام الرهوني، ج: 7 ص: 316.

1100 انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج: 13 ص: 138.

1101 انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج: 13 ص: 138.

1102 اعترض الشيخ الرهوني على تلخيص التاودي لكلام ابن حجر من وجهين:

فلو حكم، وهو غضبان، فثالثها: يَمْضِي، إن كان صواباً، ورابعها: إن كان الغضب لله، وخامسها: إن طرأ الغضب بعد أن استبان وجه الحكم¹¹⁰³).

ثانيهما: أنَّ تنصيب الأئمة على مُضِيّ الحكم بعد وقوعه، إن كان صواباً بعد ذكرهم النهي عن الإقدام عليه أولاً يفيد أنَّ النهي عندهم على المنع، فهو به أنسب؛ لأنه يُتَوَهَّمُ عدم مُضِيّته، لما تقرر أنَّ الأصل فساد المنهي عنه، إلا لدليل، بخلاف ما ينهى عنه نهي كراهة؛ لأنَّ المكروه من قبيل الجائز، فلا يُتَوَهَّمُ عدم مُضِيّته بعد الوقوع، ولذلك لم يَقُلْ أحدٌ في شيء من المسائل المكروهة إنها لا تمضي بعد الوقوع، لا في المعاملات، ولا في العبادات، وقد اتَّفَقُوا على مضي الصلاة على الجنائز وقت الكراهة، وأنها لا تعاد، وإن لم تُدْفَن، واختلفوا في إعادتها، إن لم تُدْفَن، إذا صُلِّي عليها وقت المنع، حسبما هو مُبَيَّنٌ في محله.

هذا ويرى الباحث أنه يشهد لما اعتمده الشيخ الرهوني من أنه يحرم على القاضي أن يحكم مع ما يدهش عن تمام الفكر، ما يلي:

- أنَّ الشيخ الخرشي قرَّرَ كلام المصنف على المنع، حيث قال: "ولا يحكم مع ما يدهش، أي: يمنع¹¹⁰⁴".

- أنَّ الشيخ محمداً في اللوامع قرَّرَ كلام المصنف على المنع، حيث قال، ممزوجاً بنص المختصر: ("ولا يحكم مع ما يدهش عن الفكر"، يعني أنَّ القاضي لا يجوز له أن يحكم مع شيء يُدهشه عن تمام الفكر، كحزن، وغضب¹¹⁰⁵).

• الفرع الثاني: في ادعاء الأب على الحاضنة إسقاط الحضانة هل يلزمها اليمين إذا أنكرت: من أهم قواعد التَّقاضي عند الفقهاء، والتي قرَّرَها الشيخ خليل بقوله في باب القضاء: (وكلُّ دَعْوَى لَا تَثْبُتُ إِلَّا بِعَدْلَيْنِ، فَلَا يَمِينَ بِمُجَرَّدِهَا¹¹⁰⁶)، وقد تَبَعَ المصنفُ ابنَ الحاجب، حيث قرَّرَها بنفس اللفظ الذي قرَّرَها به ابنُ الحاجب تقريباً¹¹⁰⁷، وأمثلة هذه القاعدة كالعتق، والكتابة،

- أحدهما: أنَّ قوله: "فثالثها: يَمْضِي إن كان صواباً" صريحٌ في أنَّ القول الأول يُقُولُ يَمْضِي مطلقاً، وإن كان غير صواب، مع أنه لا قائل بذلك، وكلام ابن حجر الذي لخصه سالمٌ من ذلك، فإنه جعل محلَّ الخلاف، إذا صادف الحق، ونصه: (فرع: لو خالف، فحكم في حال الغضب، صحَّ، إن صادف الحق، مع الكراهة، هذا قول الجمهور)، ثم ذكر بقية الأقوال: - أنَّ الأقوال في كلام ابن حجر أربعة، لا خمسة، كما عزا له، فلو قال: فلو حكم، وهو غضبان، فصادف الصواب، فثالثها: يَمْضِي، إن كان الغضب لله تعالى، ورابعها: إن طرأ الغضب بعد أن استبان وجه الحكم، ويُسَقَطُ قوله: "وخامسها"، لَسَلِمَ من ذلك. انظر حاشية الرهوني، ج: 7 ص: 317، وفتح الباري شرح صحيح البخاري، ج: 13 ص: 138.

1103 انظر الإمام حاشية الإمام الرهوني، ج: 7 ص: 317.

1104 انظر لوامع الدرر في هتك أستار المختصر، ج: 21 ص: 72.

1105 انظر لوامع الدرر في هتك أستار المختصر، ج: 21 ص: 72.

1106 قال الشيخ الرهوني: (سَلِمَ هذه القاعدة التي ذكرها المصنف جميع من وقفنا عليه من شارح، ومُحَشِّ، وهي حقيقة بالتسليم، وقد نصَّ عليها القاضي عبد الوهاب في معونته، وغير واحد ممن يطول بنا ذكره، ولذلك عدَّها صاحب المنهج في منهجه المنتخب في قواعد المذهب، وسَلِمَ له ذلك شارحه المنجور، ولم يذكر في ذلك خلافاً، وشاهدنا في غير ما موضع من المذهب، كما قاله أبو عليّ هنا، وقد بيَّن المصنف ما لا يثبت إلا بعديلين بقوله في الشهادات: "ولما ليس بمالٍ، ولا آئِلٍ إليه... إلخ"، وهو تابعٌ في ذلك لأهل المذهب، فهي قاعدة أيضاً مسلَّمة، لا نعلم فيها خلافاً). حاشية الإمام الرهوني، ج: 7 ص: 332.

1107 حيث قال ابن الحاجب في جامع الأمهات: (وكل دَعْوَى لَا تَثْبُتُ إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ، فَلَا يَمِينَ بِمُجَرَّدِهَا، وَلَا تُرَدُّ، كالقتل العمد، والنكاح، والطلاق، والعتق، والنسب، والولاء، والرجعة)، وقد قرَّرَ الشيخ الزقاق في المنهج المنتخب في قواعد المذهب هذه القاعدة بقوله:

وكلُّ ما ثبوته مُقَيَّدٌ بشاهدي عدلٍ فإن تَجَرَّدَ

والطلاق، والنكاح، فلا يمين على المدعى عليه بمجرد ما من المدعى، بل حتى يُقيم المدعي شاهداً واحداً عليها، ويعجز عن الثاني، فلذلك لا تلزم السيد، أو الزوج اليمين على نفي العتق، والكتابة، والنكاح، والطلاق، إذا ادّعى هذه المسائل عليهما، وكذا لا تلزم الولي المجرى اليمين على عدم العقد على مجبرته إذا ادّعى شخصاً عليه ذلك، فإن لم تتجرّد الدعوى، بأن أقام المدعي عليها شاهداً واحداً، توجهت اليمين في غير النكاح¹¹⁰⁸، على المدعى عليه، فيحلف المدعى عليه؛ لردّ شهادة الشاهد، ولا تُردّ تلك اليمين التي يحلفها المدعى عليه لردّ شهادة الشاهد على المدعي¹¹⁰⁹؛ إذ لا ثمرة في ردّها عليه، مع كون الدعوى لا تثبت إلاّ بعدلين، وقد مثّل المصنف بعد أن قرّر القاعدة لما لا يثبت إلاّ بعدلين بقوله: (كنكاح¹¹¹⁰)، ومثله في ذلك دعوى الطلاق، والرجعة، والعتق، والقتل، ونحو ذلك من كلّ ما ليس بمال، ولا أنل إليه¹¹¹²، وقد بيّن المصنف ذلك بقوله في باب الشهادات: (ولما ليس بمال، ولا أنل إليه، كعتق، ورجعة، وكتابة عدلان¹¹¹³)، وهو تابع في ذلك لأهل المذهب، إلاّ أنّه وقع لبعض السادة المالكية ما يخالف هذه القاعدة، وذلك فيما إذا ادّعى الأب على الحاضنة أنها أسقطت الحضانة، وأنكرت هي ذلك، فقد اختلفوا، هل تلزمها اليمين، أم لا على رأيين¹¹¹⁴:

الرأي الأول: أنه إذا ادّعى الأب على الحاضنة أنها أسقطت الحضانة، وأنكرت هي ذلك، لزمته اليمين، ونسبه ابن سلمون لابن الهندي¹¹¹⁵، وقد بحث بعض المتأخرين في كلام ابن سلمون، إلاّ أنّه لم يجز برده، فقد توقّف في ردّه أبو العباس سيدي أحمد بن عبد الوهاب الشريف، على ما

فلا يمين مطلقاً، نعم تجب إن نُفي القيد وما كان طلب

مستوفياً شروط ما تقدّم وما مشبهاً كمن بسوق علماً

انظر جامع الأمهات، عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس، أبو عمرو جمال الدين ابن الحاجب الكردي المالكي (المتوفى: 646هـ)، ص: 486، والمنهج المنتخب في قواعد المذهب، لأبي الحسن علي بن قاسم بن محمد التجيبي، المعروف بالزقاق (ت: 912هـ)، الأبيات رقم: 364 - 366، [نسخة مطبوعة، بدون بيانات نشر]
1108 وأما في النكاح، فلا تتوجه اليمين على المدعى عليه، كما لو ادّعى شخص أن فلانا زوّجه بنته، فأنكر أبوها، فأقام الزوج شاهداً، فلا يمين على أبيها لرّبه، ولا يثبت النكاح، وإلى ذلك أشار الدردير في أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك، مستثنيّاً له من القاعدة، حيث قال: (وكُلّ دعوى لا تثبت إلاّ بعدلين، فلا يمين بمجرد ما، كنيكاح، وإلاّ توجهت في غير نكاح)، والفرق - يقول محشّيه الشيخ أحمد الصاوي - بين النكاح، وغيره أن الغالب في النكاح الشهرة، فشهادة الواحد فيه ريبة؛ ولذا لم يطلب الولي باليمين؛ لردّ شهادة الشاهد، بخلاف غيره من عتق، وطلاق؛ فإنه ليس الغالب فيه الشهرة، فلا ريبة في شهادة الواحد فيه؛ فلذا أمر المدعى عليه باليمين؛ لردّ شهادته. انظر بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير (الشرح الصغير هو شرح الشيخ الدردير لكتابه المسمى أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك)، أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير بالصاوي المالكي (المتوفى: 1241هـ)، ج: 4 ص: 218 - 219.
1109 أي: ليس للمدعى عليه أن يردّها على المدعي، بحيث إذا حلفها يثبت المدعى به من قتل، وعتق، وكتابة، ونكاح، وطلاق؛ لئلاّ يلزم ثبوت ما ذكر بشاهد، ويمين، مع أن ما ذكر لا يثبت إلاّ بعدلين، وحينئذ فلا ثمرة في ردّها عليه. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي (المتوفى: 1230هـ)، ج: 4 ص: 152.
1110 مختصر العلامة خليل، خليل بن إسحاق بن موسى، ضياء الدين الجندي المالكي المصري، ص: 220.
1111 فهو مثال لما لا يثبت إلاّ بعدلين، لا لما تتوجه فيه اليمين مع شاهد المدعي. انظر شرح الزرقاني، ج: 7 ص: 261، والشرح الكبير على مختصر خليل، للدردير، ج: 4 ص: 152.
1112 انظر شرح الزرقاني على مختصر خليل، ج: 7 ص: 261، والمغني على مختصر خليل، ج: 4 ص: 179.
1113 مختصر العلامة خليل، المؤلف: خليل بن إسحاق بن موسى، ضياء الدين الجندي المالكي المصري، ص: 224.
1114 انظر حاشية الإمام الرهوني، ج: 7 ص: 332 - 334.
1115 انظر حاشية الإمام الرهوني، ج: 7 ص: 332 - 333.

ذكره عنه الشريف في نوازله، وسلّمه، ولم يزد عليه شيئاً، وقد جلب الشيخ الرهوني كلام أبي العباس بطوله¹¹¹⁶.

الرأي الثاني: أنّ الحاضنة لا تلزمها اليمين بإنكارها إسقاط الحضانة الذي ادّعاه عليها الأب، نظراً للقاعدة المذكورة آنفاً، وهي أنّ كلّ دعوى لا تلزم إلاّ بعدلين، فلا يمين على المدّعى عليه بمجردّها.

وقد جرّم الإمام الرهوني -ووافقه الشيخ كنون- بأنّ الحاضنة لا تلزمها اليمين بإنكارها إسقاط الحضانة الذي ادّعاه عليها الأب، مستدلاً لذلك بما يلي¹¹¹⁷:

- أنّ ما ذكره ابن سلمون من لزوم اليمين لها - والحالة هذه - مخالف لما تقرّر من أن كلّ دعوى لا تثبت إلاّ بعدلين، ممّا ليس بمالٍ، ولا آئلٍ إليه، فلا يمين على المدّعى عليه بمجردّها، وهو إمّا أن يُسلّم بأنّ إسقاط الحضانة ليس بمالٍ، ولا آئلٍ إليه، فيكون حرّم القاعدة الأولى، أو يدّعي أنّه مالٌ، أو آئلٌ إليه، فيُنكر المحسوس.

- أنه وإن كان الشريف ذكر في نوازله عن أبي العباس سيدي أحمد بن عبد الوهاب الشريف ما ملخصه أنه بحث في ما لابن سلمون، ولم يجزم برده، وسلّمه الشريف، ولم يزد عليه شيئاً، إلا أنّ الإمام الرهوني اعتبر أنّ في توقّف أبي العباس سيدي أحمد بن عبد الوهاب الشريف في ذلك نظراً من وجهين¹¹¹⁸:

الأول: أنّه جرّم بأنّ إسقاط الحضانة ليس بمالٍ، ولا آئلٍ إليه، وصحّ بذلك مرتين، كما جزم بأنه قد تقرّر أنّ كلّ دعوى لا تثبت إلاّ بعدلين، فلا يمين بمجردّها، فكيف يتوقف بعد ذلك في ردّ ما لابن سلمون، وإن قاله ابن الهندي، وقد خالف أصحاب مالك، فمن بعدهم كثيراً من أقوال مالك الثابتة عنه، وردّها بمخالفته لقواعده، حسبما هو معلوم شهير، فكيف بهذا.

الثاني: أنما توقّف فيه الشيخ أبو العباس منصوص لمن قبله، قال ابن ناجي عند قول الرسالة في باب الحبس: "ومن حبس داراً، فهي على ما جعلها عليه... إلخ"¹¹¹⁹ ما نصه: (واعلم أن الحبس لا يصح بالشاهد، واليمين، قال أبو عمران الصنهاجي: وكذلك النكاح، والطلاق، والعق، والولاء، والنسب، والوصايا لغير المعينين، وهلال رمضان، وهلال ذي الحجة، والتمويت، والقذف، والإيصاء، ونقل الشهادة، والترشيد، قلت: زاد شيخنا أبو مهديّ الحضانة، لا يصحّ إسقاطها بشاهد، ويمين¹¹²⁰)، وقد قبله المحقّقون الحقاظ، واعتمدوه، منهم الخطاب عند قول المصنف

1116 انظر حاشية الإمام الرهوني، ج: 7 ص: 333.

1117 انظر حاشية الإمام الرهوني، مع حاشية كنون عليه، ج: 7 ص: 332 - 234.

1118 انظر حاشية الإمام الرهوني، ج: 7 ص: 333 - 334.

1119 متن الرسالة، أبو محمد عبد الله بن (أبي زيد) عبد الرحمن النفزي، القيرواني، المالكي (المتوفى: 386هـ)، ص: 118 - 119.

1120 شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني، ج: 2 ص: 248، قاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي القيرواني.

في باب الشهادات: "وَلَمَّا لَيْسَ بِمَالٍ، وَلَا أَئِلَ لَهُ"¹¹²¹، ونصه: (ومما لا يكفي فيه الشاهد، واليمين إسقاط الحضانة، نقله ابن ناجي في شرح قول الرسالة: "وَمَنْ حَبَسَ دَارًا"¹¹²²).

فتحصل - يقول الشيخ الرهوني - أَنَّ إسقاط الحضانة ليس بمَالٍ، ولا أَئِلَ إليه، فلا تتوجّه فيه اليمين بمجرّد الدّعى، ولا يثبت بالشاهد، واليمين، وما خالف هذا لا يُعَوَّلُ عليه، ولا يُلْتَفَتُ بحالٍ إليه¹¹²³.

هذا ويرى الباحث أنه يشهد لما اعتمده الشيخ الرهوني ما يلي:

- أَنَّ الشيخ محمّداً بن محمد سالم المجلسي قد درج على هذا الرأي في اللوامع، حيث قال بعد تقرير كلام المصنف: (تنبيه: قوله: وكلّ دعوى لا تثبت... إلخ، قاعدةٌ مُسَلَّمةٌ، وبَيَّنَ المصنف ما لا يثبت إلاّ بعدلين بقوله: "وَلَمَّا لَيْسَ بِمَالٍ، وَلَا أَئِلَ لَهُ... إلخ"، ومنه إسقاط الحضانة، فلا تثبت فيه اليمين بمجرّد الدعوى، ولا يثبت بالشاهد واليمين، وما خالف هذا لا يلتفت إليه بحالٍ، فلا تَغْتَرَّبَما في ابن سلمون، وغيره¹¹²⁴).

- أَنَّ ما وقع من شراح المختصر تحت يد الباحث لم يستثنوا الحضانة من هذه القاعدة التي قررها المصنف، ولم يُشيروا بحال إلى قول ابن سلمون عند تقريرهم لكلام المصنف هنا، مما يعني عدمَ اعتمادهم له¹¹²⁵.

خاتمة: وفيها أبرز النتائج وأهم التوصيات:

في ختام هذا البحث أذكر أبرز النتائج، وأهم التوصيات التي توصلت إليها من خلال الدراسة، وذلك على النحو الآتي:

- أولاً: النتائج:

خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أبرز أهمها فيما يلي:

1- أَنَّ العلامة الفقيه النوازي سيدي محمد الرهوني كان يحمل رؤية فقهية تجديدية، تسعى لغلبة المسائل الخلافية في المذهب المالكي، وإعادة صياغتها وفق رؤية جديدة، فلذلك حرّز الكثير من مسائل الخلاف في المذهب المالكي، وأضاف للمدونة المالكية اختيارات عديدة، وآراء مذهبية سديدة، وقد تميّز في آرائه بقوة الترجيح، والاستدلال، والاطلاع الواسع على مختلف أمهات المذهب المالكي، ومصادره، مما مكّنه من القدرة الفائقة على الدفاع عن تلك الآراء، والاختيارات الفقهية.

2- أَنَّ المنهج الفقهي الذي سلكه الإمام الرهوني في مجال الترجيح الفقهي منهجٌ وسط يمتاز بالتحريز، والنقد الصريح في مقامه، وبالإنصاف، والتأييد في مقامهما، إذا ظهر له وجهٌ ذلك، هذا

1121 نصّه بتمامه: (وَلَمَّا لَيْسَ بِمَالٍ، وَلَا أَئِلَ لَهُ، كَعُتْقٍ، وَرَجْعَةٍ، وَكِتَابَةٍ: عدلان، وإلاّ فعدلٌ، وامرأتان، أو أحدهما بيمين، كَأَجَلٍ، وَخِيَارٍ، وَشُفْعَةٍ، وَإِجَارَةٍ، وَجَزْحٍ خَطَأً، أَوْ مَالٍ، وَأداء كتابة، وإيصاء بتصرّف فيه، أو بآئنه حكم به). مختصر العلامة خليل، خليل بن إسحاق بن موسى، ضياء الدين الجندي المالكي المصري، ص: 224.

1122 مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، ج: 6 ص: 180.

1123 انظر حاشية الإمام الرهوني، ج: 7 ص: 334.

1124 انظر لوامع الدرر في هتك أستار المختصر، ج: 12 ص: 125.

1125 انظر مثلاً تحبير المختصر، ج: 5 ص: 86، وجواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج: 7 ص: 224، ومواهب الجليل في شرح مختصر خليل، ج: 6 ص: 133 - 134، وشرح مختصر خليل للخرشي، مع حاشية العدوي عليه، ج: 7 ص: 161، وشرح الزرقاني على مختصر خليل، مع حاشية الشيخ البناني عليه، ج: 7 ص: 261.

مع التنبيه إلى أنَّ الترجيح الفقهي عنده غالباً ما يكون مترابطاً مع النقد، ففي الوقت الذي ينتقد فيه على بعض الفقهاء قولاً، أو رأياً فقهيّاً... نراه يُرجِّح القولَ المقابلَ له، والعكس أيضاً صحيح، وهذا من تلازم النقد، والترجيح، وهو بيّن.

3- أن الترجيحات الفقهية للإمام الرهوني تصلح لأن تكون مرجعاً مهماً في كثير من مسائل الخلاف داخل المذهب المالكي عموماً، وفي قضايا الأحكام القضائية خصوصاً، فعلى السلطات القضائية الاستفادة من آرائه في صياغة، وإصدار الأحكام القضائية.

• ثانياً: التوصيات:

وبناءً على النتائج التي خلصت إليها الدراسة، فإننا نوصي بما يلي:

- 1- الاعتناء بالتراث الفقهي للإمام الرهوني عموماً، وبالتركيز بشكل خاص على دراسة منهجه العلمي في مجال الترجيح الفقهي، خاصة في أبواب القضاء، وما يتعلق به من الأحكام.
- 2- العكوف بشكل خاص على حاشية الإمام الرهوني على المختصر، وإعادة قراءتها المرة تلو المرة من أجل الوقوف على كنوزها العلمية، والاطلاع من خلالها على الأسس، والمرتكزات التي يقوم عليها منهجه العلمي في مجال الترجيح الفقهي، واستكشاف آرائه الفقهية من خلالها، فهي ميدان رحب للبحث، والدراسة ينبغي أن يتجه صوبه الباحثون.

• قائمة المصادر والمراجع:

القرآن الكريم

أزهار البستان في طبقات الأعيان، أبو العباس أحمد بن عجيبة، دار الكتب العلمية، بتاريخ: 2020م.

إتحاف المطالع بوفيات أعلام القرن الثالث عشر، والرابع، عبد السلام بن عبد القادر ابن سودة، تنسيق، وتحقيق: محمد حجّي، أستاذ التاريخ بجامعة محمد الخامس، سابقاً، دار الغرب الإسلامي، ط: 1، بتاريخ: 1417هـ - 1997م.

إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس، عبد الرحمن بن زيدان، المطبعة الوطنية، الرباط.

البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ)، حققه: د. محمد حجي وآخرون، دار الغرب الإسلامي، بيروت - لبنان، الطبعة: الثانية، 1408هـ - 1988م، عدد الأجزاء: 20 (18 ومجلدان للفهارس).

بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير (الشرح الصغير هو شرح الشيخ الدردير لكتابه المسمى أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك)، أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير بالصاوي المالكي (المتوفى: 1241هـ).

التاج والإكليل لمختصر خليل، محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي، أبو عبد الله المواق المالكي (المتوفى: 897هـ)، دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 1416هـ - 1994م، عدد الأجزاء: 8.

التهذيب في اختصار المدونة، خلف بن أبي القاسم محمد، الأزدي القيرواني، أبو سعيد ابن البراذعي المالكي (المتوفى: 372هـ)، دراسة، وتحقيق: الدكتور: محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، دبي، الطبعة: الأولى، 1423هـ - 2002م، عدد الأجزاء: 4.

التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب، خليل بن إسحاق بن موسى، ضياء الدين الجندي المالكي المصري (المتوفى: 776هـ)، المحقق: د. أحمد بن عبد الكريم نجيب، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، الطبعة الأولى، 1429هـ - 2008م، عدد الأجزاء: 8.

تعبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي، المؤلف: تاج الدين بهرام بن عبد الله بن عبد العزيز الدميري (المتوفى: 803هـ)، المحقق: د. أحمد بن عبد الكريم نجيب - د. حافظ بن عبد الرحمن خير، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، الطبعة: الأولى، 1434هـ - 2013م، عدد الأجزاء: 5.

الجامع لمسائل المدونة، أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي (المتوفى: 451هـ)، المحقق: مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه، معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى (سلسلة الرسائل الجامعية الموصى بطبعتها)، توزيع: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة: الأولى، 1434هـ - 2013م، عدد الأجزاء: 24.

جامع القرويين المسجد والجامعة بمدينة فاس موسوعة لتاريخها المعماري والفكري، د. عبد الهادي التاري، عضو أكاديمية المملكة المغربية، دار نشر المعرفة - الرباط - المغرب، الطبعة الثانية 2000م.

جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، أبو عبد الله شمس الدين محمد بن إبراهيم بن خليل التتائي المالكي (000 - 942هـ)، حققه، وخرج أحاديثه: الدكتور: أبو الحسن، نوري حسن حامد المسلاتي، دار ابن حزم، بيروت - لبنان، الطبعة: الأولى، 1435هـ - 2014م، عدد الأجزاء: 8.

جامع الأمهات، عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس، أبو عمرو جمال الدين ابن الحاجب الكردي المالكي (المتوفى: 646هـ)، المحقق: أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضر، الإمامة للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة: الثانية، 1421هـ - 2000م، عدد الأجزاء: 1.

الحدود الأنيفة والتعريفات الدقيقة، زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي (المتوفى: 926هـ)، المحقق: د. مازن المبارك، دار الفكر المعاصر - بيروت، الطبعة: الأولى، 1411، عدد الأجزاء: 1.

حاشية الإمام الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر العلامة خليل، سيدي محمد بن أحمد الحاج الرهوني، المطبعة الأميرية ببولاق مصر، ط: 1، بتاريخ: 1306.

حاشية البناني على شرح الزرقاني لمختصر خليل، مطبوعة مع الشرح نفسه، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: الأولى، 1422هـ - 2002م، عدد الأجزاء: 8.

الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى، شهاب الدين أبو العباس أحمد بن خالد بن محمد الناصري الدرعي الجعفري السلاوي (المتوفى: 1315هـ)، المحقق: جعفر الناصري/ محمد الناصري، دار الكتاب - الدار البيضاء، (بدون تاريخ نشر)، عدد الأجزاء: 3.

سلوة الأنفاس، ومحادثة الأكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس، محمد بن جعفر بن إدريس الكتاني، حققها ووضع فهرسها حفيد المؤلف: الدكتور الشريف: محمد حمزة بن علي الكتاني.

الشرح الكبير على مختصر خليل، للدردير، ومعه حاشية الدسوقي، المحقق: الدكتور: عبد الحميد الهنداوي، الناشر: المكتبة العصرية، الطبعة: 1، تاريخ النشر: 1428هـ، عدد الأجزاء: 4. شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، محمد بن محمد بن عمر بن قاسم مخلوف، (المتوفى: 1360هـ)، علق عليه: عبد المجيد خيالي، دار الكتب العلمية، لبنان، الطبعة: الأولى، 1424هـ - 2003م، عدد الأجزاء: 2.

شرح الزرقاني على مختصر خليل، ومعه الفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني، عبد الباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاني المصري (المتوفى: 1099هـ)، ضبطه وصححه وخرج آياته: عبد السلام محمد أمين، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: الأولى، 1422هـ - 2002م، عدد الأجزاء: 8. شرح الخرشي على مختصر خليل، ومعه حاشية العدوي، عبد الله محمد بن عبد الله بن علي الخرشي المالكي المتوفى: 1101هـ، دار الفكر للطباعة - بيروت، بدون رقم الطبعة، وبدون تاريخ، عدد الأجزاء: 8.

صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم، ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422هـ، عدد الأجزاء: 9.

صحيح مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: 261هـ)، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي - بيروت، عدد الأجزاء: 5.

عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، أبو محمد جلال الدين عبد الله بن نجم بن شاس بن نزار الجذامي السعدي المالكي (المتوفى: 616هـ)، دراسة، وتحقيق: أ. د. حميد بن محمد لحمر، دار الغرب الإسلامي، بيروت - لبنان، الطبعة: الأولى، 1423هـ - 2003م، عدد الأجزاء: 3 (في ترقيم مسلسل واحد).

الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، محمد بن الحسن بن العربي بن محمد الحجوي الثعالبي الجعفري الفاسي (المتوفى: 1376هـ)، دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان، الطبعة: الأولى - 1416هـ - 1995م، عدد الأجزاء: 2.

فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، رقم كتبه، وأبوابه، وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب، عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز، عدد الأجزاء: 13.

قاعدة مراعاة الخلاف، شروطها وتطبيقاتها وأثرها في الترجيح الفقهي، إبراهيم عبد سعود، آل حمد الجنابي، بحث في مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية، المجلد: 15، العدد: 1.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصر، شرح مختصر خليل، للشيخ خليل بن إسحاق الجندي المالكي (ت: 776هـ)، محمد بن محمد سالم المجلسي الشنقيطي (1206 - 1302هـ)، تصحيح وتحقيق: دارالرضوان، دارالرضوان، نواكشوط - موريتانيا، الطبعة: الأولى، 1436هـ - 2015م، عدد الأجزاء: 15.

المسند للإمام أحمد بن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ).

المنهج المنتخب في قواعد المذهب، لأبي الحسن علي بن قاسم بن محمد التُّجيبِي، المعروف بالزُّفَّاق (ت: 912هـ)، [نسخة مطبوعة، بدون بيانات نشر].

المقدمات الممهّدات، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ)، تحقيق: الدكتور محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، بيروت - لبنان، الطبعة: الأولى، 1408هـ - 1988م، عدد الأجزاء: 3.

المنتقى، شرح الموطأ، أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن واثق التُّجيبِي القرطبي الباجي الأندلسي (المتوفى: 474هـ)، مطبعة السعادة - بجوار محافظة مصر، الطبعة: الأولى، 1332هـ عدد الأجزاء: 7.

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس (المتوفى: نحو 770هـ)، المكتبة العلمية - بيروت، عدد الأجزاء: 2 (في مجلد واحد وترقيم مسلسل واحد).

المغني: [مغني قراء المختصر عن التعب في تصحيح الطرر]، وهو شرح على مختصر العلامة خليل بن إسحاق في الفقه المالكي، العلامة: أحمد بن محمد عيني بن أحمد الهادي اللمتوني الشنقيطي الموريتاني (المتوفى: 1321هـ)، جمع، وإعداد، وإخراج، وتحقيق، وتخرّيج الأستاذ: عبد الله ولد إبراهيم ولد عبدات، الناشر: مكتبة الإصلاح بموريتانيا بتاريخ: 1439هـ - 2018م.

مختصر العلامة خليل، خليل بن إسحاق بن موسى، ضياء الدين الجندي المالكي المصري (المتوفى: 776هـ)، المحقق: أحمد جاد، دار الحديث - القاهرة، الطبعة: الأولى، 1426هـ - 2005م.

مرام المجتدي على كفاف المبتدي للشيخ العلامة: محمد الحسن بن أحمد الخديم الشنقيطي، معهد التيسير للعلوم الشرعية والعربية بموريتانيا، ط: 4: 2005م.

مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعيني المالكي (المتوفى: 954هـ)، دار الفكر، الطبعة: الثالثة، 1412هـ - 1992م، عدد الأجزاء: 6.

متن الرسالة، أبو محمد عبد الله بن (أبي زيد) عبد الرحمن النفزي، القيرواني، المالكي (المتوفى: 386هـ)، دار الفكر، عدد الأجزاء: 1.

معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين (المتوفى: 395هـ)، المحقق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، عام النشر: 1399هـ - 1979م، عدد الأجزاء: 6.

مر اقي السعود لمبتغي الرقي والصعود في أصول الفقه، سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم، دار المنارة للنشر والتوزيع، جدة - المملكة العربية السعودية.
موسوعة ابن البراء (المجموعة الكبرى الشاملة لفتاوي ونوازل وأحكام أهل غرب وجنوب غرب الصحراء)، د. يحيى ولد البراء، الشريف مولاي الحسن بن المختار بن الحسن، موريتانيا - نواكشوط، ط: 1، 2009م.

من أعلام وزان العلامة الفقيه النوازلي محمّد بن أحمد الرهوني الوزّاني، (ت: 1230هـ - 1815م) قبسات من سيرته ولمحات من فضله، عبد المجيد بن عبد السلام بودياب الرّهوني، مكتبة سلمى الثقافية - تطوان - المغرب، الطبعة الأولى، 1442هـ - 2021م.
النوادر والزيادات على ما في المدوّنة من غيرها من الأمّهات، أبو محمد عبد الله بن (أبي زيد) عبد الرحمن النفزي، القيرواني، المالكي (المتوفى: 386هـ)، تحقيق: مجموعة من الباحثين، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة: الأولى، 1999م، عدد الأجزاء: 15 (14 جزء، ومجلد فهرس).
النبوغ المغربي في الأدب العربي، عبد الله كنون الحسني، ط: 2، 1380هـ.

النوازل الكبرى للمفتي محمد بن الحاج الرهوني قضايا ومواقف وتوجهات، عبد الإله لغزاوي، (باحث جامعي)، مجلة دعوة الحق، (مجلة شهرية تعنى بالدراسات الإسلامية، تصدرها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية)، العدد: 396، تاريخ الإصدار: يونيو 2010م.
نظم بوطلحية في المعتمد من الكتب والفتوى على مذهب المالكية، محمد النابغة الغلاوي الشنقيطي (ت: 1245هـ - 1828م)، تحقيق، ودراسة د. يحيى البراء، المكتبة المكية. مكة المكرمة، السعودية + مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت لبنان، الطبعة الثانية، 1425هـ - 2004م.

هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، إسماعيل باشا البغدادي، مؤسسة التاريخ العربي.